



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ตราไว้ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค ๒๕๖๕ พรรษา ปัจจุบันสมัย
จันทรคตินิยม พุทธศักราช ๒๕๖๕ สมัย ๕๕๕๕ ศก ปีกะ
ตุลาคมมาส เอกาทศมาส สวรรคต โดยกาลบริเฉท

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์
จักรีนฤเบศร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญประกาศใช้เป็นหลักใน
การปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาเป็นเวลากว่าหกสิบห้าปีแล้ว ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้มีการยกเลิกและ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง แสดงว่ารัฐธรรมนูญย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสมแห่งกาลเวลาและสถานการณ์ของบ้านเมือง รัฐธรรมนูญจะต้อง
กำหนดกฎเกณฑ์สำคัญที่กระจ่างแจ้ง ชัดเจน สามารถใช้เป็นหลักในการปกครอง
ประเทศและเป็นแนวทางในการจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อื่นซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญได้ และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้บัญญัติให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้น ประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาจำนวนเก้าสิบเก้าคน มีหน้าที่
จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิรูปการเมือง
 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเข้า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระแสพระราชดำริสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่

การทำงาน ภายหลังจากนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญโดยมีสาระสำคัญเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยได้คำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๔๕ แล้ว ทุกประการ

เมื่อรัฐสภาได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบแล้ว ได้ลงมติเห็นชอบให้นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงพระราชดำริว่า สมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของรัฐสภา

จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งได้ตราไว้ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ขอปวงชนชาวไทยจงร่วมจิตร่วมใจสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อธำรงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและนำมาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์ พัฒนาชัยมงคล อเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพร แก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วสยามรัฐสีมา สมดังพระบรมราชปณิธานปรารถนาทุกประการ เทอญ

หมวด ๑

บททั่วไป

มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกไม่ได้

มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา ๓ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ปวงชนชาวไทยทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้โดยตรง หรือทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

มาตรา ๗ ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หมวด ๒ **พระมหากษัตริย์**

มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

การติชม การวิพากษ์วิจารณ์ หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือองค์พระมหากษัตริย์โดยสุจริต ไม่ว่าจะด้วยความรุนแรงระดับใด ย่อมเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและไม่ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย

การดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีที่มีการกระทำอันเป็นการใช้กำลังประทุษร้าย หรือส่อเจตนาล้มล้างหรือทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดแจ้งเท่านั้น

ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้

มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย

มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนา
ฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะ
องคมนตรี

คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราช
กรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติใน
รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๓ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจาก
ตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
องคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
องคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๔ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง
หรือเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้า
หน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ

มาตรา ๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระ
มหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า
จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ
ประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

มาตรา ๑๖ องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๗ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดคนหนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดคนหนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภำทำหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๒๐ ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

ในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหว่างที่ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

มาตรา ๒๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรยุบ ให้วุฒิสภำทำหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา

มาตรา ๒๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎหมายแต่ยรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแต่ยรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดำริประการใด ให้คณะองคมนตรีจัดทำร่างกฎหมายแต่ยรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแต่ยรบาลเดิม ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีดำเนินการแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรยุบ ให้วุฒิสภำทำหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราชบัลลังก์หาว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎหมายแต่ยรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

ในกรณีที่ราชบัลลังก์หาว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๒ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง

มาตรา ๒๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์

ในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่งหรือทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใช้บังคับ

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยู่ในระหว่างที่ไม่มีประธานองคมนตรีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะองคมนตรีที่เหลือ

อยู่เลือกกองมนตรีคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แล้วแต่กรณี

หมวด ๓

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรา กฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎหมายหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับ คမ်းขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

มาตรา ๓๒ บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดมิได้

มาตรา ๓๒ ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

มาตรา ๓๓ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง

การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว

เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน

บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถาน จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

มาตรา ๓๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์

การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทำมิได้

มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย

การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อกัน รวมทั้งการกระทำด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อกันจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในการใช้เสรีภาพดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้เพราะ

เหตุที่ถือศาสนานิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนา บัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น

มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทำมิได้

การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรคสอง

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้

มาตรา ๓๙ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

มาตรา ๔๐ พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ

การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมือง หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสงบของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

มาตรา ๔๕ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

การจัดองค์กรภายใน การดำเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจำนวนที่กำหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นความดีหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความดีหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ความดีหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป

มาตรา ๔๗ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

การสืบทอดย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบทอดย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๘ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นและต้องชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดเจน ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดเชยไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สุวีถีภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

มาตรา ๕๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะอันมี

มาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระทำ
ได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ หรือในระหว่าง
 เวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

มาตรา ๕๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่
 ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
 สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
 ประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วม
 ด้วยเท่าที่จะทำได้

การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่
 คิดมูลค่าและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๒ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความ
 ค้ำครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม

เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแล มีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรม
 จากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๓ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่
 การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก
 สะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
 บัญญัติ

มาตรา ๕๕ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุง
 รักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
 ชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรง
ชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
 สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง
 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญัติให้มืองค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทำหน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัล สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตน และเสรีภาพในการใช้เครือข่ายสารสนเทศ รัฐจะสอดแนม ดักฟัง เก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งศาลเฉพาะรายกรณี

รัฐจะปิดกั้น จำกัด หรือตัดการเข้าถึงเครือข่ายสารสนเทศของประชาชนมิได้ เว้นแต่โดยคำสั่งศาลเป็นการเฉพาะ

มาตรา ๕๙ ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต การละเมิดกฎหมาย หรือการกระทำอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใดกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษ ปลด ย้าย ลดตำแหน่ง หรือดำเนินการใด ๆ อันเป็นผลร้ายต่อผู้แจ้งเบาะแสที่กระทำโดยสุจริต

รัฐต้องจัดให้มีกลไกรับแจ้งเบาะแสที่ปกปิดตัวตนของผู้แจ้งได้อย่าง
เคร่งครัด และจัดให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่ส่งผลให้ดำเนิน
คดีทุจริตได้สำเร็จ

มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล จากหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาต
หรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน
ท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตาม
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๑ บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้า
หน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๒ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๓ สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดชอบ
เนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๔ บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
นี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้

การยึดอำนาจการปกครอง การรัฐประหาร การปฏิวัติ หรือการกระทำใด ๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถี
ทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ย่อมเป็นโมฆะและไม่มีผลทางกฎหมายตั้งแต่นั้น
ไม่ว่าจะมีบทบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ มารับรองในภายหลัง

ประชาชนย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้
ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท มีหน้าที่ปฏิเสธคำสั่งของผู้ยึดอำนาจ ผู้ใดปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวโดยสุจริต ย่อมไม่มีความผิดทางกฎหมาย

ผู้ใดร่วมกระทำการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร ต้องรับโทษอาญาฐานกบฏ โดยไม่มีอายุความ และไม่อาจได้รับการนิรโทษกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้รู้เห็นการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้

มาตรา ๖๕ บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดในกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ

มาตรา ๖๖ บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

หมวด ๔ **หน้าที่ของชนชาวไทย**

มาตรา ๖๗ บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๖๘ บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

มาตรา ๖๙ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ

การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๗๐ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พักพิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๗๑ บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน

ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าวชี้แจงแสดงเหตุผลและขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้

หมวด ๕ **แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ**

มาตรา ๗๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต

มาตรา ๗๓ รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหารไว้เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ

มาตรา ๗๔ รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มาตรา ๗๕ รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค

มาตรา ๗๖ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๗๗ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ

มาตรา ๗๘ รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

มาตรา ๗๙ รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

มาตรา ๘๐ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สงวน บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครอง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

มาตรา ๘๑ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความ
เสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
และความเข้มแข็งของชุมชน

รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อย
โอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้

มาตรา ๘๒ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการ
ศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้า
วิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาวินาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ

มาตรา ๘๓ รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับ
บริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

มาตรา ๘๔ รัฐต้องดำเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

มาตรา ๘๕ รัฐต้องจัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
จัดหาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง และรักษาผล
ประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้รับผล
ตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อกำหนดแผนการเกษตร
และรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร

มาตรา ๘๖ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์

มาตรา ๘๗ รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำ คำนึงถึง
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การ
ประกันสังคม รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงานให้เป็นธรรม

มาตรา ๘๘ รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด
กำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงผู้บริโภค และป้องกันการ
ผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และ
ต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการ
สาธารณูปโภค

มาตรา ๘๙ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการตรา
กฎหมายและการกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน

ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้า
บริหารราชการแผ่นดิน ต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการใดเพื่อ
บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการรวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค เสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง

มาตรา ๙๐ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหมวดนี้ ให้รัฐจัดให้มีสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อน
พิจารณาประกาศใช้

องค์ประกอบ ที่มา อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมวด ๖

รัฐสภา

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

มาตรา ๙๑ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๙๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน

ประธานรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ และดำเนินการของรัฐสภา ในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ประธานรัฐสภาและผู้ทำหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

รองประธานรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย

มาตรา ๙๓ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

มาตรา ๙๔ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

มาตรา ๙๕ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายัง

รัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีนำพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว

มาตรา ๙๖ บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้

มาตรา ๙๗ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภাজำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๓๓ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๙๘ การออกจากตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผู้นั้นได้กระทำไปในหน้าที่สมาชิก รวมทั้งการได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นก่อนที่สมาชิกผู้นั้นออกจากตำแหน่ง หรือก่อนที่ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่ออกจากตำแหน่งเพราะเหตุที่ผู้นั้นได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ผู้นั้นได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร

มาตรา ๙๙ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๙๙ จำนวนหนึ่งร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ จำนวนสี่ร้อยคน

ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๑๐๐ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้น โดยให้เลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พรรคการเมืองจัดทำขึ้น พรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกินบัญชีละหนึ่งร้อยคน และให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งจะต้อง

- (๑) ประกอบด้วยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม
- (๒) ไม่ซ้ำกับรายชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองอื่นจัดทำขึ้น และไม่ซ้ำกับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ และ
- (๓) จัดทำรายชื่อเรียงตามลำดับหมายเลข

มาตรา ๑๐๑ บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ให้ถือว่าไม่มีผู้ใดในบัญชีนั่นได้

รับเลือกตั้ง และมีให้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหาสัดส่วนจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสอง

วิธีคำนวณสัดส่วนคะแนนเสียงที่บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับ อันจะถือว่าบุคคลซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งตามสัดส่วนที่คำนวณได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ได้รับเลือกตั้งเรียงตามลำดับจากหมายเลขต้นบัญชีลงไปตามจำนวนสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คำนวณได้สำหรับบัญชีรายนามนั้น

มาตรา ๑๐๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๙ (๑) ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทำให้ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ให้สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๑๐๓ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละ

หนึ่งคน

การคำนวณเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้คำนวณจากจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสี่ร้อยคน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ให้นำจำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนที่คำนวณได้ตามวรรคสองมาเฉลี่ยจำนวนราษฎรในจังหวัดนั้น จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตามวรรคสอง ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน

เมื่อได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตามวรรคสามแล้ว ถ้าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสี่ร้อยคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคำนวณตามวรรคสามมากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคำนวณตามวรรคสามในลำดับรองลงมาตามลำดับจนครบจำนวนสี่ร้อยคน

มาตรา ๑๐๔ จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินหนึ่งคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน

มาตรา ๑๐๕ ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้นเพียงบัญชีเดียว และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งว่างลงตามมาตรา ๑๑๙ (๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน

การเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้ดำเนินการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งรวมกันและประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิดเผย ทั้งนี้ ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเฉพาะท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

การนับคะแนนและการประกาศคะแนนที่บัญชีรายชื่อแต่ละบัญชีได้รับในแต่ละเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ ให้นำบทบัญญัติวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๐๖ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

- (๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และ
- (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ

มาตรา ๑๐๗ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ

- (๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
- (๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๑๐๘ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

- (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
- (๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เว้นแต่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

-
- (๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
- (๕) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ด้วย คือ
- (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
- (ข) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดนั้น
- (ค) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
- (ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา
- (จ) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี

มาตรา ๑๐๙ พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกเข้าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด จะส่งได้คนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น

มาตรา ๑๑๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ

- (๑) ดิดยาเสพติดให้โทษ
- (๒) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
- (๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
- (๔) ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
- (๕) เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
- (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

-
- (๗) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
- (๘) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกจากข้าราชการการเมือง
- (๙) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๐) เป็นสมาชิกวุฒิสภา
- (๑๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
- (๑๒) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- (๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๙๕
- (๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งและยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๑๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง

- (๑) ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ นอกจากข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี
- (๒) ไม่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
- (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมีให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับหรือดำรงตำแหน่ง กรรมการของรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี

มาตรา ๑๑๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่ใช่สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปก้ำกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมีใช้ข้าราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๑๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

มาตรา ๑๑๔ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม ให้รัฐสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) จัดที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณะสถานซึ่งเป็นของรัฐ
- (๒) พิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
- (๓) จัดหาสถานที่หาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
- (๔) จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้แก่พรรคการเมือง
- (๕) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด

การดำเนินการตาม (๑) (๔) และ (๕) โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นนอกจากรัฐ จะกระทำมิได้

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งต้องให้โอกาสโดยเท่าเทียมกัน

มาตรา ๑๑๕ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๑๖ เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะไ้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

มาตรา ๑๑๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน

มาตรา ๑๑๘ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง

มาตรา ๑๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ

- (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
- (๒) ตาย
- (๓) ลาออก
- (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๗
- (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
- (๖) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑

-
- (๗) ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
- (๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ เว้นแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติคัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
- (๙) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดหกสิบวันนั้น
- (๑๐) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย แล้วแต่กรณี
- (๑๑) ขาดประชุมเกินจำนวนหนึ่งในสี่ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร
- (๑๒) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม (๗) ให้มีผลในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแต่วันที่มิพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

มาตรา ๑๒๐ เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่างเป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองใดจัดทำขึ้นตามมาตรา ๙๙ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลำดับถัดไป เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน
- (๒) ในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่างเป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจาก การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๑) ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ผู้เข้ามาแทนนั้นได้รับการประกาศชื่อ ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มตั้งแต่วันที่เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่

มาตรา ๑๒๑ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคคนมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และมีจำนวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองใดในสภาผู้แทนราษฎรมีลักษณะที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกใน

สังกัดของพรรคนั้น มิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ ดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๒ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา

มาตรา ๑๒๒ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจำนวนสองร้อยคน

ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และยังมีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๑๒๓ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

การคำนวณเกณฑ์จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ให้คำนวณตามวิธีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน

การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับจนครบจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีได้ในจังหวัดนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

มาตรา ๑๒๕ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดย

อนุโลม

มาตรา ๑๒๖ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

- (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
- (๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- (๔) มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๐๗ (๕)

มาตรา ๑๒๗ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

- (๑) เป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
- (๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
- (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒิสภาคราวก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง
- (๔) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)

มาตรา ๑๒๘ สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่นมิได้

บุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้ว ยังไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑) จะเป็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่นมิได้

มาตรา ๑๒๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ มาใช้บังคับกับการกระทำอันต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๑๓๐ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

เพื่อประโยชน์ในการแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเท่าเทียมกัน ให้รัฐ
ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้มีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง
- (๒) พิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งไป
ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
- (๓) จัดหาสถานที่ และจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ เพื่อแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง
- (๔) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา

การแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเองหรือบุคคลอื่นจะ
กระทำได้เฉพาะเท่าที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น

มาตรา ๑๓๑ อายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละหกปีนับแต่วันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๓๒ เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตรา
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่ง
ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง และ
วันเลือกตั้งต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรา ๑๖๘ ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ดำรง
ตำแหน่งอยู่ในวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่า
สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๓๓ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๓๔ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ

- (๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา
- (๒) ตาย

-
- (๓) ลาออก
- (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒๕
- (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๖
- (๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๗
- (๗) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๘
- (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย แล้วแต่กรณี
- (๙) ขาดประชุมเกินจำนวนหนึ่งในสี่ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
- (๑๐) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๑๓๕ เมื่อตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของวุฒิสภาจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

สมาชิกวุฒิสภาผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่

มาตรา ๑๓๖ ในการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒ ให้วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

การดำเนินการของคณะกรรมการการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา

ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา ๑๓๗ ถึง มาตรา ๑๔๘ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์กระ
อิสระ)

ส่วนที่ ๕ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง

มาตรา ๑๓๘ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทน
ปวงชนชาวไทย และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วน
รวมของปวงชนชาวไทย

มาตรา ๑๓๙ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภามีต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

มาตรา ๑๔๐ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา มีประธานสภาคน
หนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจาก
สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา

มาตรา ๑๔๑ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งจน
สิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา

ประธานและรองประธานวุฒิสภาดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันเลือก
ประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม่

ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานและรองประธาน
วุฒิสภา ย่อมพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
เมื่อ

-
- (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
 - (๒) ลาออกจากตำแหน่ง
 - (๓) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการการเมืองอื่น
 - (๔) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

มาตรา ๑๔๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ รองประธานมีอำนาจหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ทำหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

มาตรา ๑๔๓ เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเป็นประธานในคราวประชุมนั้น

มาตรา ๑๔๔ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๘๔ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะกำหนดเรื่ององค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้

มาตรา ๑๔๕ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้

สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ต้องจัดให้มีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน และเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในที่ที่ประชาชนอาจเข้าไปตรวจสอบได้ เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งใด ให้กระทำเป็นการลับ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และ

สมาชิกย่อมมีอิสระและไม่ถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด

มาตรา ๑๔๖ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคำใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดมิได้

เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หากถ้อยคำที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้รัฐธรรมนูญหรือสมาชิกแห่งสภานั้น

ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคำใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่น ซึ่งมีใช้รัฐธรรมนูญหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคำชี้แจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล

มาตรา ๑๔๗ เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๖ ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตลอดจนผู้ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้น ด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๑๔๘ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก

ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ

วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนด ในกรณีที่การเริ่มประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน จะไม่มีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติสำหรับปีนั้นก็ได้

ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ให้รัฐสภาดำเนินการประชุมได้เฉพาะกรณี
ที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒ หรือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การอนุมัติพระราชกำหนด การให้ความเห็นชอบใน
การประกาศสงคราม การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้
ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง การ
ตั้งกระทู้ถาม และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เว้นแต่รัฐสภาจะมีมติให้พิจารณา
เรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภา

มาตรา ๑๔๙ สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดเวลา
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลา
ออกไปก็ได้

การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะกระทำ
ได้แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา

มาตรา ๑๕๐ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิดและทรงปิด
ประชุม

พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัย
ประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา ๑๔๙ วรรคหนึ่ง ด้วยพระองค์เอง หรือจะ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่ง
เป็นผู้แทนพระองค์ มาทำรัฐพิธีก็ได้

มาตรา ๑๕๑ เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะ
ทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้

มาตรา ๑๕๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภา
รวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้นำความกราบ
บังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัย
วิสามัญได้

คำร้องขอดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานรัฐสภา

ให้ประธานรัฐสภานำความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๑๕๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖๓ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๕๔ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะที่กระทำความผิด

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะที่กระทำความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้

มาตรา ๑๕๕ ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา

การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลได้กระทำก่อนมีคำอ้างว่าจำเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง ย่อมเป็นอันใช้ได้

มาตรา ๑๕๖ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ

คำสั่งปล่อยตามวรรคหนึ่งให้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม

มาตรา ๑๕๗ ในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามีได้ เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้

-
- (๑) การประชุมที่ให้อนุติธานทำหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๒๓ โดยถือคะแนนเสียงจากจำนวนสมาชิกของวุฒิสภา
 - (๒) การประชุมที่ให้อนุติธานทำหน้าที่เลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒
 - (๓) การประชุมที่ให้อนุติธานทำหน้าที่พิจารณาและมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๕๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๐ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี แต่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี

การเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะกระทำได้เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัด มีมติให้เสนอได้ และต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่ายี่สิบคนรับรอง

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้

- (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
- (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
- (๓) การกู้เงิน การค้ำประกัน หรือการใช้จ่ายเงินกู้
- (๔) เงินตรา

ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องมีการรับรองของ

นายกรัฐมนตรีหรือไม่ ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มิกรณีดังกล่าว

มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสี่ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๕๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายในเรื่องใด ๆ

มาตรา ๑๖๐ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น มีสิทธิร่วมกันลงชื่อเพื่อยื่นคำร้องให้มีการออกเสียงเพื่อถอดถอน (Recall) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนเขตเลือกตั้งนั้น ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้

เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงถอดถอนภายในเก้าสิบวัน หากผลการออกเสียงมีเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิเห็นชอบให้ถอดถอน ให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งทันที และให้จัดการเลือกตั้งซ่อมภายในสี่สิบห้าวัน

ให้นำบทบัญญัติมาตรานี้มาใช้บังคับแก่สมาชิกวุฒิสภาด้วยโดยอนุโลม

คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๑๖๑ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและในชั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทำให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน และภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มิกรณีดังกล่าว ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปให้ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย ถ้าที่ประชุมร่วมกันวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทำให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน

มาตรา ๑๖๒ ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน

มาตรา ๑๖๓ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ ว่าจำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด หากสภาผู้แทนราษฎรมิมติไม่ให้ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบ ให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจำนวนเท่ากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเป็นคณะกรรมการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้คณะกรรมการร่วมกันของรัฐสภารายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓ ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

มาตรา ๑๖๔ ภายในบังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามมาตรา ๑๗๒ และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถ้าวางพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน กำหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมและให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมาถึงวุฒิสภา

ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๗

ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอไปนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน คำแจ้งของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ถือเป็นเด็ดขาด

ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมิได้แจ้งไปว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน

มาตรา ๑๖๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว

- (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓
- (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร

(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาดังบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจำนวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด ประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้คณะกรรมการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้ก่อน

คณะกรรมการร่วมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้ และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำการที่ตามมาตรานี้ด้วย

การประชุมคณะกรรมการร่วมกันต้องมีกรรมการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๖๖ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๗๕ นั้น สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร สำหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๒) และนับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย สำหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๓) ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓

ถ้าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สภาผู้แทนราษฎรอาจกร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓

มาตรา ๑๖๗ ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดตามมาตรา ๑๗๕ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้มิได้

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

มาตรา ๑๖๘ ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือบรรดาร่างพระราชบัญญัติหรือ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป

ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไปได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ดั่งขึ้นใหม่ภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้ร้องขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไปตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

มาตรา ๑๖๙ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทำเป็นพระราชบัญญัติถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน

มาตรา ๑๗๐ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ตั้งกล่าวมายังสภาผู้แทนราษฎร

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ตั้งกล่าวต่อวุฒิสภา

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ก็ได้ ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความ

เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓

ถ้าร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าววุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๗๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินสงฆ์เงินกู้
- (๒) ดอกเบี้ยเงินกู้
- (๓) เงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย

ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหรือของคณะกรรมการ การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมการ มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้

ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหก ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหก ให้การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำดังกล่าวสิ้นผลไป

มาตรา ๑๗๑ การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้อีกเฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นนี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป หรือเว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๒๓๐ วรรคสอง

มาตรา ๑๗๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๗๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน

มาตรา ๑๗๔ การบริหารราชการแผ่นดินเรื่องใดที่เป็นปัญหาสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน หรือที่เป็นเรื่องเร่งด่วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนเริ่มประชุมในวันนั้นว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องนั้นโดยไม่ต้องระบุคำถาม และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในวาระการประชุมวันนั้น

การถามและการตอบกระทู้ตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนั้นได้เรื่องละไม่เกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

มาตรา ๑๗๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าสองในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติดังกล่าวต้องเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา ๒๐๑ วรรคสอง ด้วย และเมื่อได้มีการเสนอญัตติแล้ว จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสาม

การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ์ร้ายแรงผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอ

โดยไม่มีการยื่นคำร้องขอตามมาตรา ๓๐๔ ก่อน มิได้ และเมื่อได้มีการยื่นคำร้องขอตามมาตรา ๓๐๔ แล้ว ให้ดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๐๕

เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่านี้ มิให้กระทำในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายนั้น เป็นอันหมดสิทธิที่จะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น

ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมีให้นำมาตรา ๒๐๒ มาใช้บังคับ

มาตรา ๑๗๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๘๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๗๗ สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทำได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง

มาตรา ๑๗๘ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจำนวนสมาชิกของทั้งสองสภาเท่าที่มีอยู่รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ

มาตรา ๑๗๙ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาดังเป็นคณะกรรมการธิการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ดังเป็นคณะกรรมการธิการวิสามัญ เพื่อกระทำการกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภามติตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญดังกล่าวต้องระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้ำหรือซ้อนกัน

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งย่อมมีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด มาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคำสั่งให้บุคคลนั้นดำเนินการตามวรรคสอง เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน ให้ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตามวรรคสอง

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย

กรรมการธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดต้องมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๙๑ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนดอัตราส่วนตามวรรคห้า

มาตรา ๑๘๐ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผู้แทนราษฎรมิได้พิจารณาโดยกรรมมาธิการเต็มสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมมาธิการทั้งหมด

มาตรา ๑๘๑ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอำนาจตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมมาธิการและกิจการอื่นเพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๘๒ สาระสำคัญที่ต้องมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล ให้เป็นสาระสำคัญที่ต้องมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องนั้น ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้

ส่วนที่ ๖

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

มาตรา ๑๘๓ ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน

- (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๙
- (๒) การปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑
- (๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ตราว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๒
- (๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓

-
- (๕) การพิจาราร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหม่ตามมาตรา ๙๔
- (๖) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ตามมาตรา ๑๕๙
- (๗) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๖๐
- (๘) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๑
- (๙) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓
- (๑๐)การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไปตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
- (๑๑)การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๔
- (๑๒)การแถลงนโยบายตามมาตรา ๒๑๑
- (๑๓)การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๒๑๓
- (๑๔)การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๒๒๓
- (๑๕)การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๒๔
- (๑๖)การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๑๓

มาตรา ๑๘๔ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน

มาตรา ๑๘๕ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้นำบทที่ใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้งคณะกรรมการการ กรรมการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละสภา

ส่วนที่ ๗

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

มาตรา ๑๘๖ ถึง มาตรา ๑๙๘ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์การอิสระ)

ส่วนที่ ๘

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มาตรา ๑๘๗ ถึง มาตรา ๒๐๐ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์การอิสระ)

หมวด ๗

คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๘๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน

นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๑๘ (๗) ในอายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดเดียวกัน

นายกรัฐมนตรีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินสี่วาระมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๘๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๕๙

การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรอง

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร การลงมติในกรณีเช่นนี้ให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย

มาตรา ๑๙๐ ในกรณีที่พ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๐๒ วรรคสาม ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๙๑ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแต่วันที่ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

มาตรา ๑๙๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

มาตรา ๑๙๓ รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
- (๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)

- (๕) ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
- (๖) ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑)

มาตรา ๑๙๔ รัฐมนตรีจะเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ นอกจากข้าราชการการเมืองมิได้

มาตรา ๑๙๕ รัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งหรือกระทำการใดตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๐ มิได้ เว้นแต่ตำแหน่งที่ต้องดำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และจะดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็ได้ด้วย

มาตรา ๑๙๖ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้รัฐมนตรีผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้รัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ห้ามมิให้รัฐมนตรีผู้นั้นกระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าว

มาตรา ๑๙๗ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้เข้าประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุม

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๙๘ คณะรัฐมนตรีที่จะบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่

วันเข้ารับหน้าที่

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้

มาตรา ๑๙๙ ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ตามมาตรา ๒๑๑ และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อส่วนร่วมต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๐๐ ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้

มาตรา ๒๐๑ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้ หรือในกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนร่วมกันเข้าชื่อร้องขอ นายกรัฐมนตรีต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ

การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทำมิได้

ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดวันให้ประชาชนออกเสียงประชามติซึ่งจะต้องไม่ก่อนเก้าสิบวันแต่ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออกเสียงประชามติต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

ในระหว่างที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ รัฐต้องดำเนินการให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น แสดงความคิดเห็นของตนได้โดยเท่าเทียมกัน

บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ

ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติเป็นจำนวนไม่มากกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติให้ถือว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากไม่เห็นชอบด้วยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น แต่ถ้ามีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติมากกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติและปรากฏว่าผู้ออกเสียงประชามติโดยเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบให้ถือว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น

การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการในเรื่องนั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

มาตรา ๒๐๒ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๖
- (๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
- (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก

คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีพ้นจากตำแหน่งตาม (๒) จะใช้อำนาจแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง มิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) และวรรคสอง และมาตรา ๒๐๔ มาใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งและอยู่ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง

ในกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) หรือ (๘) ให้ดำเนินการตามมาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ โดยอนุโลม

มาตรา ๒๐๓ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๖
- (๔) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก
- (๕) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา ๑๘๕ หรือมาตรา ๑๘๖
- (๖) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๘ หรือมาตรา ๒๐๙
- (๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๒๑๗
- (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
- (๙) ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามมาตรา ๒๐๑ วรรคสาม

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ มาใช้บังคับกับการสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖)

มาตรา ๒๐๔ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ

มาตรา ๒๐๕ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ ป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับ ดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้

การตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้

ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้น ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิด สมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้มีการเรียก ประชุมรัฐสภาสามัญวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดโดย

เร็ว ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้น

หากพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชกำหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นมีผล

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การพิจารณาพระราชกำหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกำหนด จะต้องกระทำในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ

มาตรา ๒๐๖ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชกำหนดใดตามมาตรา ๒๑๘ วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า พระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา

เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รอการ

พิจารณาพระราชกำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา
๒๑๘ วรรคหนึ่ง ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา
๒๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งหมด

มาตรา ๒๐๗ ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยว
ด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษา
ประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดัง
เช่นพระราชบัญญัติก็ได้

พระราชกำหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องนำเสนอต่อสภาผู้แทน
ราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้นำ
บทบัญญัติมาตรา ๒๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๐๘ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

มาตรา ๒๐๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศใช้
และเลิกใช้กฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบ
ด่วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารย่อมกระทำได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก

มาตรา ๒๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศ
สงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ในระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ
ให้วุฒิสภำทำหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติ
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่

มาตรา ๒๑๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอำนาจแห่งรัฐ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

มาตรา ๒๑๒ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ

มาตรา ๒๑๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มาตรา ๒๑๔ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากตำแหน่งเว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย

มาตรา ๒๑๕ ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมีใช้ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น มิได้

มาตรา ๒๑๖ เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

บำเหน็จบำนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๒๑๗ การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ โดยมีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีผลเป็นการจัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ หรือการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีได้มี

การจัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรมขึ้นใหม่ ทั้งนี้ โดยไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น หรือการยุบกระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ภายในสามปีนับแต่วันที่มีการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ตามวรรคสอง จะกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือในกระทรวง ทบวง กรม ที่ถูกรวมหรือโอนไป มิได้

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้ระบุอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ การโอนอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งหน่วยราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยู่เดิม การโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน เอาไว้ด้วย

การดำเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม ที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นแล้ว ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้นมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีผลใช้บังคับได้ดังเช่นพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

มาตรา ๒๑๘ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๑๙ บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน

หมวด ๘

ศาล

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

มาตรา ๒๒๐ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

มาตรา ๒๒๑ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ

การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยู่ตามกฎหมายสำหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทำมิได้

มาตรา ๒๒๒ การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก้คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทำมิได้

มาตรา ๒๒๓ การนั่งพิจารณาคดีของศาลต้องมีผู้พิพากษาหรือตุลาการครบองค์คณะ และผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมิได้นั่งพิจารณาคดีใด จะทำคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยคดีนั้นมิได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๒๔ ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือผู้นั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า กับจะต้องได้รับโอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก และผู้ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่ ต้องถูกนำตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไว้ตามกฎหมายหรือไม่ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ต่อเมื่อ

- (๑) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงที่มีอัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ
- (๒) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้นั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ด้วย

มาตรา ๒๒๕ ในคดีอาญา การค้นในที่รโหฐานจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะมีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๒๖ ค่าขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทราบโดยเร็ว

สิทธิที่จะอุทธรณ์คัดค้านการไม่ให้ประกัน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลผู้ถูกควบคุม คမ်းขัง หรือจำคุก ย่อมมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับการเยี่ยมตามสมควร

มาตรา ๒๒๗ ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดผู้ถูกคุมขังเอง พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง มีสิทธิร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาว่าการคุมขังเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีคำร้องเช่นว่านี้ ให้ศาลดำเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าเห็นว่าคำร้องนั้นมีมูล ศาลมีอำนาจสั่งผู้คุมขังให้นำตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เห็นที่พอใจของศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที

มาตรา ๒๒๘ ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยย่อมมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม

ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหาสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้

ผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตน เมื่อพนักงานอัยการไต่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมมีสิทธิขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๒๙ ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผู้ถูก

ควบคุมหรือคุมขังไม่อาจหาหนายความได้ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาหนายความให้โดยเร็ว

ในคดีแพ่ง บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๐ บุคคลย่อมมีสิทธิไม่ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอันอาจทำให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา

ถ้อยคำของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง คุกคาม ใช้อำนาจบังคับ หรือกระทำโดยมิชอบประการใด ๆ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

มาตรา ๒๓๑ บุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จำเป็นและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๒ บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จำเป็นและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลใดได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือแก่ร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๓ บุคคลใดตกเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสินทรัพย์ที่เสียไปเพราะการนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๔ บุคคลใดต้องรับโทษอาญาโดยคำพิพากษาอันถึงที่สุด บุคคลนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการ อาจร้องขอให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ และหากปรากฏตามคำพิพากษาของศาลที่รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณา

ใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระทำความผิด บุคคลนั้นหรือทายาทยอมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสีทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งคำพิพากษานั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การเสนอปัญหาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๖ ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษาและตุลาการไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การจ่ายสำนวนคดีให้ผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ

การเรียกคืนสำนวนคดีหรือการโอนสำนวนคดี จะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา

มาตรา ๒๓๗ ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิได้

มาตรา ๒๓๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการ และทรงให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย

การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พ้นจากตำแหน่ง ตลอดจน

อำนาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาลดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลนั้น

มาตรา ๒๓๙ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”

มาตรา ๒๔๐ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนำระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ มิได้

บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้นำมาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๒๔๑ บุคคลจะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการของศาลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการโดยตำแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๔๒ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน

ห้าคน

- (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวนสองคน
- (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสภานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๒๕๗ จำนวนห้าคน
- (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสภารัฐศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๒๕๗ จำนวนสามคน

ให้ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๔๓ ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
- (๓) เคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าศาสตราจารย์
- (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)
- (๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง ในระยะสามปีก่อนดำรงตำแหน่ง
- (๗) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๒๕๕ การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ให้ดำเนินการดังนี้

- (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน เป็นกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่สรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) จำนวนสิบคน และผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จำนวนหกคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มิเหตุทำให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มติในการเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
- (๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีตาม (๑) ซึ่งต้องกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ให้ห้าคนแรกในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และสามคนแรกในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าจำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) มีไม่ครบห้าคน หรือจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) มีไม่ครบสามคน ให้ห้ารายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกในคราวแรกในบัญชีนี้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนืองกันไป และในกรณีนี้ ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลำดับจนครบจำนวน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันในระดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้

รับเลือกเกินห้าคนหรือสามคน แล้วแต่กรณี ให้ประธานวุฒิสภাজับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับ

มาตรา ๒๕๕ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้อง

- (๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
- (๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ
- (๓) ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
- (๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น ผู้ได้รับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อตนได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องกระทำภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑ มาใช้บังคับ

มาตรา ๒๕๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย

มาตรา ๒๔๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
- (๓) ลาออก
- (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔๖
- (๕) กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๘
- (๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
- (๗) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ภายในบังคับมาตรา ๒๖๗

มาตรา ๒๔๘ ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้เริ่มดำเนินการตามมาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๔๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้นำมาตรา ๒๔๕ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
- (๒) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ให้นำมาตรา ๒๔๕ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
- (๓) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๔๕ (๓) หรือ (๔) ให้นำมาตรา ๒๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔๕ (๓) หรือ (๔) เป็นจำนวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งต่อประธาน

วุฒิสภา และให้วุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของวุฒิสภา ให้ดำเนินการตามมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของวุฒิสภา

ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสอง มาใช้บังคับ

มาตรา ๒๔๙ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๙๓ หรือร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่วุฒิสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๙๔ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง

- (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินี้มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
- (๒) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ส่ง

ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า

- (๓) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ทราบโดยไม่ชักช้า

ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรีระงับการดำเนินการเพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี ต่อไป

มาตรา ๒๕๐ บทบัญญัติมาตรา ๒๖๒ (๒) ให้นำมาใช้บังคับกับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๒๕๑ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดด้วยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไม่มีความวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว และส่งความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว

มาตรา ๒๕๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้

ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย

มาตรา ๒๕๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ให้องค์กรนั้นหรือประธานรัฐสภา เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

มาตรา ๒๕๔ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทำคำวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเก้าคน คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องทำคำวินิจฉัยในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือคำกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง

มาตรา ๒๕๕ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ

มาตรา ๒๕๖ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งต้องกระทำโดยมติเอกฉันท์ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย การให้โอกาสคู่กรณีแสดงความเห็นของตนก่อนการวินิจฉัยคดี การให้สิทธิคู่กรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตน การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการให้เหตุผลประกอบคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญด้วย

มาตรา ๒๕๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ

การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม

มาตรา ๒๕๘ ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น

มาตรา ๒๕๙ ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น

ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวนเก้าคน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้เลือกเป็นรายคดี

อำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไปตามที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๒๖๐ การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมพ้นจาก
ตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก่อน
แล้วจึงนำความกราบบังคมทูล

การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู้พิพากษาในศาล
ยุติธรรม ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้
ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่ง
คณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

มาตรา ๒๖๑ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- (๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ
- (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละชั้นศาล ชั้นศาลละสี่คน รวมเป็นสิบสอง
คน ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และได้รับเลือกจาก
ข้าราชการตุลาการในทุกชั้นศาล
- (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ
ตุลาการ และได้รับเลือกจากวุฒิสภา

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๖๒ ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ โดย
มีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา

การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ต้องได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๔

ศาลปกครอง

มาตรา ๒๖๓ ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น และจะมีศาลปกครอง ชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้

มาตรา ๒๖๔ การแต่งตั้งและการให้ตุลาการในศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติก่อน แล้วจึงนำความกราบบังคมทูล

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดินอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้ การแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้วจึงนำความกราบบังคมทูล

การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๖๕ การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล

ปกครองและวุฒิสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

มาตรา ๒๖๖ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

- (๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
- (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคนซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครองและได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วยตนเอง
- (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๖๗ ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด

การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

สำนักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๕ **ศาลทหาร**

มาตรา ๒๖๘ ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

การแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมวด ๙ การปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๒๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

มาตรา ๒๗๐ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทำเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสำคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ มิได้

มาตรา ๒๗๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

การกำหนดอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำคัญ

เพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
- (๒) การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสำคัญ
- (๓) การจัดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทำหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจำนวนเท่ากัน

ในกรณีที่มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่และการจัดสรรภาษีและอากรตาม (๑) และ (๒) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว คณะกรรมการตาม (๓) จะต้องนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรภาษีและอากร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดอำนาจและหน้าที่ และการจัดสรรภาษีและอากรที่ได้กระทำไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำคัญ

การดำเนินการตามวรรคสี่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้

มาตรา ๒๗๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง

คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น มิได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามมาตรา ๒๘๖ และต้องมีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มิให้นำบทบัญญัติวรรคสอง วรรคสาม และวรรคหก มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๗๓ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

มาตรา ๒๗๔ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้

คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอมาด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๗๕ การแต่งตั้งและการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจำนวนเท่ากัน

การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๗๖ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึก อาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๑ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องคำนึงถึงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย

มาตรา ๒๗๗ เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
- (๒) การเข้าไปมีส่วนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ของตน
- (๓) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขต พื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัย ของประชาชนในพื้นที่

หมวด ๑๐

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

ส่วนที่ ๑

การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

มาตรา ๒๗๘ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทุกครั้งที่เข้ารับ
ตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง

- (๑) นายกรัฐมนตรี
- (๒) รัฐมนตรี
- (๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- (๔) สมาชิกวุฒิสภา
- (๕) ข้าราชการการเมืองอื่น
- (๖) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

บัญชีตามวรรคหนึ่งให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นสำเนาหลักฐานที่
พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว รวมทั้งสำเนาแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา โดยผู้ยื่นจะต้องลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ในบัญชีและสำเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า
ด้วย

มาตรา ๒๗๙ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๒๙๑
ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่ยื่นบัญชีดังกล่าว และต้อง
ยื่นภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่เป็นกรเข้ารับตำแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันเข้า
รับตำแหน่ง
- (๒) ในกรณีที่เป็นกรพ้นจากตำแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้น
จากตำแหน่ง
- (๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๙๑ ซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว ตายในระหว่าง
ดำรงตำแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจากตำแหน่ง ให้ทายาท
หรือผู้จัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ใน
วันที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นตาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ดำรง
ตำแหน่งตาย

ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจากตำแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชี

ตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีด้วย

มาตรา ๒๘๐ เมื่อได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบแล้ว ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมาย ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในบัญชีทุกหน้า

บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็วแต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งอื่นห้ามมิให้เปิดเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และได้รับการร้องขอจากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว

มาตรา ๒๘๑ ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตำแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งผู้ใดมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๘๒ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องยื่นตามมาตรา ๒๙๒ หรือนับแต่วันที่ตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าว แล้วแต่กรณี และผู้นั้นต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๘๓ บทบัญญัติมาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา ๒๙๕ วรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่บัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มาตรา ๒๘๔ ถึง มาตรา ๓๐๒ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์กระอิสระ)

ส่วนที่ ๓

การถอดถอนจากตำแหน่ง

มาตรา ๒๘๕ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอำนาจถอดถอนผู้นั้นออกจากตำแหน่งได้

บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ด้วย คือ

-
- (๑) กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- (๒) ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๒๘๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากตำแหน่งได้ คำร้องขอดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวกระทำความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน

สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตำแหน่งได้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๒๘๗ เมื่อได้รับคำร้องขอตามมาตรา ๓๐๔ แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการไต่สวนโดยเร็ว

เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำรายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยในรายงานดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามคำร้องขอข้อใดมีมูลหรือไม่เพียงใด พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาตามคำร้องขอข้อใดเป็นเรื่องสำคัญ จะแยกทำรายงานเฉพาะข้อนั้นส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณาไปก่อนก็ได้

ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล นับแต่วันดังกล่าว ผู้ดำรงตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

มิได้จนกว่าวุฒิสภามีมติ และให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๓๐๖ และอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาข้อนั้นเป็นอันตกไป

ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ตามวรรคสี่ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจำนวนฝ่ายละเท่ากัน เพื่อดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะทำงานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องคดีได้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจดำเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน ก็ได้

มาตรา ๒๘๘ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๓๐๕ แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวโดยเร็ว

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๒๘๙ สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้องกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตำแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งหรือให้ออกจากราชการนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติให้ถอดถอน และให้ตัดสิทธิผู้นั้นในการดำรง

ตำแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับราชการเป็นเวลาห้าปี

มติของวุฒิสภามาตรา ๑๖๖ ให้เป็นที่สิ้นสุด และจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ส่วนที่ ๔

การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๒๙๐ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีอำนาจพิจารณาพิพากษา

บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นเป็น ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย

มาตรา ๒๙๑ ผู้เสียหายจากการกระทำตามมาตรา ๓๐๘ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ดำเนินการตาม มาตรา ๓๐๑ (๒) ได้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๙๒ ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยึดสำนวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา และอาจได้สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยโดยอนุโลม

บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗ มิให้นำมาใช้บังคับกับการพิจารณาคดี

ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๒๙๓ การพิพากษาคดีให้ถือเสียงข้างมาก โดยผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องทำความเข้าใจในการวินิจฉัยคดีเป็นหนังสือพร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา
 - (๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
 - (๓) ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา
 - (๔) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
 - (๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
 - (๖) คำวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี
- คำสั่งและคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เปิดเผยและเป็นที่สุด

หมวด ๑๑

การตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๒๙๔ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์การอิสระ)

หมวด ๑๒

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๙๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทำได้อีกแต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนร่วมกันเข้าชื่อเสนอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หมวด ๑๖ องค์การอิสระ หรือหมวดพิเศษ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบของประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากประชาชนด้วยเกณฑ์และสัดส่วนคะแนนเสียงเดียวกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้

- (๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ
- (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขึ้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
- (๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขึ้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ
- (๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
- (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
- (๗) เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้วให้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๑๓ การขัดกันแห่งผลประโยชน์

มาตรา ๒๙๖ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยห้ามมิให้ถือหุ้น หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เข้าแทรกแซง เอื้อประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในกิจการของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัว พรรคการเมือง หรือพวกพ้อง

มาตรา ๒๙๗ ผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๓๑๓/๑ และข้าราชการระดับสูง ต้องแสดงบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลังห้าปี โดยให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะทางระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ และดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยสะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

มาตรา ๒๙๘ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ พ้นจากตำแหน่ง และให้ตัดสิทธิในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต

หมวด ๑๔ การปฏิรูปประเทศ

มาตรา ๒๙๙ การปฏิรูปประเทศต้องมีเป้าหมายเพื่อกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม การสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม และการส่งเสริมเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดอนาคตของประเทศอย่างแท้จริง

มาตรา ๓๐๐ ให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินทำกินและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม โดยรัฐต้องสนับสนุนการกระจายถือครองที่ดิน และป้องกันการผูกขาดในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและเกษตรกรรายย่อย

มาตรา ๓๐๑ การปฏิรูปการศึกษาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีเสรีภาพในการเรียนรู้ และรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี

มาตรา ๓๐๒ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเพื่อเสนอ "ร่างแผนปฏิรูปประเทศภาคประชาชน" ต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาจัดลำดับความสำคัญพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยหากผ่านความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ ให้แผนปฏิรูปดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยมีศักดิ์เหนือกฎหมายและแผนงานของหน่วยงานรัฐทั้งปวง

มาตรา ๓๐๓ ทวิ ให้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็น "งบประมาณภาคประชาชน" ให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีสิทธิร่วมกันกำหนดว่าจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ในโครงการใดในพื้นที่ของตน โดยวิธีการออกเสียงโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่นนั้น

มาตรา ๓๐๔ ตริ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการรายใดหรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการรายใดผูกขาดหรือครองตลาดในสินค้าหรือบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน รัฐต้องส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม และป้องกันการรวมศูนย์อำนาจทางเศรษฐกิจโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่

ประชาชนผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเสนอเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งยุติการผูกขาดหรือครองตลาดที่ไม่เป็นธรรม

มาตรา ๓๐๕ จัตวา รัฐต้องจัดให้มีระบบสวัสดิการถ้วนหน้าแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม อันรวมถึงการรักษาพยาบาลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างมีคุณภาพ เบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ การดูแลเด็กและเยาวชน และสวัสดิการการว่างงาน โดยรัฐจะอ้างข้อจำกัดงบประมาณเพื่อปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ของประชาชนมิได้

หมวด ๑๕ องค์กรอัยการ

มาตรา ๓๐๖ องค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ฟ้องคดีอาญา พิทักษ์ผลประโยชน์ของสาธารณะ และอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้แก่ประชาชน พนักงานอัยการย่อมมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยปราศจากการแทรกแซงจากคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ

มาตรา ๓๐๗ ให้มี "คณะกรรมการอัยการ" (ก.อ.) ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของพนักงานอัยการ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการซึ่งมาจากผู้แทนพนักงานอัยการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

มาตรา ๓๐๘ พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและเที่ยงธรรม ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีอาญาที่เป็นคดีเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือคดีที่กระทบต่อสาธารณประโยชน์อย่างร้ายแรง ประชาชนผู้เสียหายหรือกลุ่มประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ย่อมมีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเพื่อฟ้องคดีอาญานั้นต่อศาลได้เองโดยตรง หรือยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งให้ดำเนินคดีต่อไปได้

มาตรา ๓๐๙ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเสนอเรื่องต่อวุฒิสภาเพื่อให้มีมติถอดถอนอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการผู้ใดผู้หนึ่งที่ส่อทุจริตต่อหน้าที่ประพฤติมิชอบ หรือสั่งคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หมวด ๑๖ องค์กรอิสระ

ส่วนที่ ๑

บททั่วไปและการควบคุมโดยประชาชน

มาตรา ๓๑๐ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนี้ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ปราศจากการแทรกแซงจากอำนาจอธิปไตยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและรักษาความโปร่งใสของแผ่นดิน

มาตรา ๓๑๑ ประชาชนและสังคมย่อมมีอำนาจและส่วนร่วมในการตรวจสอบ ควบคุม พิทักษ์รักษา และจัดการองค์กรอิสระ ดังต่อไปนี้:

- (๑) อำนาจตรวจสอบ: ประชาชนมีสิทธิเข้าตรวจสอบการเงิน การบริหารงานบุคคล และผลการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระ โดยองค์กรอิสระทุกแห่งต้องเปิดเผยเอกสารและข้อมูลข่าวสารการประชุม การลงมติ และการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะอย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจำกัด
- (๒) อำนาจปกป้อง: ประชาชนมีสิทธิร่วมกันเสนอมาตรการ กองทุน หรือเครือข่ายสนับสนุนการทำงานขององค์กรอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อคุ้มครองมิให้ถูกแทรกแซงหรือคุกคามจากผู้มีอิทธิพลหรือข้าราชการระดับสูง
- (๓) อำนาจถอดถอน: ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเพื่อยื่นเรื่องต่อวุฒิสภาหรือศาลรัฐธรรมนูญให้มีมติถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระคนใดคนหนึ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประพฤติดีหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่
- (๔) อำนาจยุบและปฏิรูป: ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเสนอให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อยุบเลิก หรือปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรอิสระองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หากผลประชามติมีคะแนนเสียงเห็นชอบ ให้ถือว่าองค์กรนั้นถูกยุบเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามเจตนารมณ์ของประชาชนทันที

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา ๓๑๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๑๓ กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเสนอชื่อ
- (๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)
- (๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะห้าปีก่อนดำรงตำแหน่ง
- (๗) ไม่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๓๑๔ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ให้ดำเนินการดังนี้

- (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจำนวนสิบคน ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗ ซึ่งสมควรเป็น กรรมการการเลือกตั้ง จำนวนห้าคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้อง เสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อ ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการ สรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

- (๒) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจำนวนห้าคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อม ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น
- (๓) การเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้กระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ มีเหตุที่ทำให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่ คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) ไม่อาจเสนอชื่อได้ภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่อาจเสนอชื่อได้ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด ให้ที่ประชุม ใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจำนวนภายในสิบห้าวันนับ แต่วันที่ครบกำหนดต้องเสนอชื่อตาม (๑)
- (๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผู้ได้รับการเสนอ ชื่อตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งต้องกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ให้ห้าคนแรกซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น กรรมการการเลือกตั้ง แต่ถ้าจำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งกล่าวว่ามีไม่ครบห้าคน ให้নারายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกในคราวแรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออก เสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลำดับจนครบห้าคน เป็นผู้ได้รับ เลือกให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ถ้ามีผู้ใดคะแนนเสียงเท่ากัน ในลำดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคน ให้ประธานวุฒิสภา จับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก
- (๕) ให้ผู้ได้รับเลือกตาม (๔) ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ ประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

มาตรา ๓๑๕ กรรมการการเลือกตั้งต้อง

- (๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
- (๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น
- (๓) ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
- (๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รับความยินยอมของผู้นั้น ผู้ได้รับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ลาออกจากตำแหน่งตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงให้เห็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องกระทำภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๑๖ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

มาตรา ๓๑๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือมาตรา ๑๓๙
- (๔) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

มาตรา ๓๑๘ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๙ และให้ประธานรัฐสภาส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ากรรมการการเลือกตั้งผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งหรือไม่

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใช้บังคับกับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการการเลือกตั้งด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๑๙ ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๓๘ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้นำมาตรา ๑๓๘ มาใช้บังคับกับการสรรหาและการเลือกกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งต่อประธานวุฒิสภา เป็นจำนวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง และให้วุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

มาตรา ๓๒๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง

มาตรา ๓๒๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ออกประกาศกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
- (๒) มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
- (๓) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
- (๔) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้น มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
- (๕) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
- (๖) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือผู้แทนองค์การเอกชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย

มาตรา ๓๒๒ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่

ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สั่งการตามมาตรา ๑๔๕

มาตรา ๓๒๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดค้านว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- (๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนได้รับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใดได้กระทำการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดได้กระทำลงไป ทั้งนี้ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงประชามติมิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งคัดค้านว่าการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน

มาตรา ๓๒๔ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปทำการสอบสวน เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะกระทำความผิด

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทำความผิด หรือจับหรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้รายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้

ส่วนที่ ๓

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

มาตรา ๓๒๕ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีจำนวนไม่เกินสามคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

มาตรา ๓๒๖ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี

(ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม

(ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

(๒) จัดทำรายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา

มาตรา ๓๒๗ ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอ

เรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลปกครอง แล้วแต่กรณี

ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้
ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอตามวรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้า

ส่วนที่ ๔

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มาตรา ๓๒๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำ
แนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้
แทนจากองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การเลือก การถอดถอน และการ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีนับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

มาตรา ๓๒๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำหรือละเลยการกระ
ทำดังกล่าวเพื่อดำเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการตามที่
เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำเนินการต่อไป

-
- (๒) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 - (๓) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
 - (๔) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์กร เอกชน และองค์กรอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน
 - (๕) จัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
 - (๖) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ รวมทั้งมีอำนาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๕

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มาตรา ๓๓๐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕๖

การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำนวนสิบห้าคน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่ง ซึ่ง

เลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน เป็นกรรมการ

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มาตรา ๓๓๑ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

การพ้นจากตำแหน่ง การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๓๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทำการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอย่างร้ายแรง และขอให้วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตำแหน่งได้

มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

มาตรา ๓๓๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใด ร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวกระทำการตามวรรคหนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน และให้ยื่นต่อประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคำร้องแล้วให้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูกกล่าวหา จะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นมิได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ยกคำร้องดังกล่าว

มาตรา ๓๓๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นเสนอต่อวุฒิสภามาตรา ๓๐๕
- (๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘
- (๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร้ายรอยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อดำเนินการต่อไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- (๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๒๙๑ และมาตรา ๒๙๖ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้
- (๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี และนำรายงานนั้นออกพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
- (๖) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๓๕ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒิสภา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๖

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๓๓๖ การตรวจเงินแผ่นดิน ให้กระทำโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่น

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง หรือด้านอื่น

ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหาและการเลือก และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

การกำหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๓๗ ให้คณะองคมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมดตามมาตรา ๓๒๓ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่คณะองคมนตรีด้วย และให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่ทำหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมีให้นามมาตรา ๒๐ วรรคสาม และมาตรา ๒๔ วรรคสาม มาใช้บังคับ และให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานเป็นการชั่วคราว

มาตรา ๓๓๘ นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ และให้วุฒิสภาดำรงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ทำหน้าที่วุฒิสภาดำรงรัฐธรรมนูญนี้ จนถึงวันที่ครบสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคห้า (๑) หรือวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคห้า (๒) แล้วแต่กรณี

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ต่อไปจนครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภา หรือเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒๓ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่

ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๔๕ หรือสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒๓ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่

มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๗ (๓) มาตรา ๑๑๘ (๗) มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๕ (๒) และ (๓) มาตรา ๑๒๖ (๒) และ (๓) มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๓๔ มาใช้บังคับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสองและสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสาม

ในกรณีที่มีเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสามสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด ให้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ในคราวแรกดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงเมื่อครบสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ให้ดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันก่อนวันครบสี่ปี ในกรณีเช่นนี้ ให้อายุของวุฒิสภาและสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้ง เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสามสิ้นสุดลง
- (๒) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒๓ ให้ดำเนินการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา แต่ถ้ายังไม่มีกฎหมายดังกล่าว ให้นำกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เทาที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยให้ใช้คำว่า “สมาชิกวุฒิสภา” แทนคำว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ทุกแห่ง และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งที่ตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๓๙ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าบทบัญญัติใดของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจกำหนดระเบียบที่จำเป็นขึ้นใช้แทนบทบัญญัตินั้นได้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ระเบียบดังกล่าวและความเห็นที่ว่าเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้น ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตาม (๒) ให้กระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่วันครบสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และมีให้ดำเนินการเลือกตั้งในวันเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔

มาตรา ๓๓๙ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ให้ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าอายุของวุฒิสภาตามมาตรา ๓๓๕ จะสิ้นสุดลงหรือพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระตามมาตรา ๓๒๓

ให้คณะกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะกรรมการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ให้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา และข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ และให้ข้อบังคับการประชุมดังกล่าวสิ้นผลลงเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

- (๑) เมื่อสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๑๕ วรคหนึ่ง สิ้นอายุหรือถูกยุบหรือเป็นกรณีตามมาตรา ๓๒๓
- (๒) เมื่อมีการตราข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
- (๓) เมื่อมีการตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๓๔๐ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาใช้บังคับกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลและคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งหรือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลและคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แล้วแต่กรณี และถ้ามติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงตามที่กำหนด ก็ให้รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งหรือคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหม่ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แล้วแต่กรณี พ้นจากตำแหน่ง แต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๖ (๒) (๓) และ (๖) มาตรา ๒๐๙ มาตรา

๒๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๒๑๖ (๕) มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามมาตรา

มาตรา ๓๔๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เป็นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๗๔ และการเลือกตั้งกรรมการตุลาการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ภายในสามปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ดำเนินการทั้งหลายอันจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๓๔๒ ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาดำเนินการเลือกกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และมีให้กำหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๘ มาใช้บังคับ

ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างที่ยังไม่มีประธานศาลปกครองสูงสุด ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจำนวนเก้าคน ประกอบด้วยอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน เป็นกรรมการ

ในกรณีที่ยังมิได้มีการประกาศใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดระเบียบอันจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบดังกล่าวให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ใช้บังคับได้จนกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีผลใช้บังคับ

มาตรา ๓๔๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๔๕ เป็นศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง

ในวาระเริ่มแรกให้ดำเนินการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๗ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

ในระหว่างที่ยังไม่มีศาลปกครองสูงสุด มิให้นำมาตรา ๒๕๕ (๒) มาใช้บังคับ และให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสองคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๕๕ (๑) (๓) และ (๔)

มาตรา ๓๔๔ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญนี้ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องกระทำภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามวรรคหนึ่งกำหนดระเบียบอันจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบดังกล่าวให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ใช้บังคับได้จนกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะมีผลใช้บังคับ

ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างที่ยังไม่มีประธานศาลปกครองสูงสุด ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา ๒๙๗ วรรคสาม มีจำนวนสิบสี่คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน และผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคนเป็นกรรมการ

มาตรา ๓๔๕ ในวาระเริ่มแรก กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ วุฒิสภามาตรา ๓๑๕ วรรคสาม มีมติเลือก ให้มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพียง กึ่งหนึ่งของวาระที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่งดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการ เลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นคราวแรกโดยวุฒิสภาซึ่งเลือกตั้งขึ้นตาม รัฐธรรมนูญนี้ มิให้นำบทบัญญัติที่ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้เพียงวาระเดียวมา ใช้บังคับ

ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามาตรานี้ การถอดถอนผู้ ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นมติของที่ประชุมร่วมของสภาผู้แทน ราษฎรกับวุฒิสภามาตรา ๓๑๕ และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๙ (๑๔) มาตรา ๑๑๘ (๑๐) มาตรา ๑๓๓ (๘) มาตรา ๑๔๑ (๕) มาตรา ๑๖๘ (๓) มาตรา ๒๑๖ (๘) มาตรา ๒๖๐ (๖) มาตรา ๒๙๙ มาตรา ๓๐๓ มาตรา ๓๐๔ และมาตรา ๓๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๔๖ ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ รัฐสภาดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และร่างพระ ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้แล้วเสร็จทุกฉบับ โดยใน ระหว่างเวลาดังกล่าวจะยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้ รัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแต่การพิจารณาร่างพระ ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จทุกฉบับ ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะ มีการให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรค หนึ่งแล้วเสร็จทุกฉบับ หรือเป็นกรณีตามมาตรา ๓๒๔ ในกรณีนี้ ให้

วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาและดำเนินการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

- (๒) ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งทุกฉบับแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตาม (๑) ให้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
- (๓) ในกรณีที่วุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งทุกฉบับให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตาม (๑) หรือ (๒) ให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว และให้นำมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยอนุโลม

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วหรือถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วตามมาตรานี้ ให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามมาตรา ๙๓ โดยพลัน และมีให้กำหนดเวลาตามมาตรา ๙๓ มาใช้บังคับ

มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๖๙ เฉพาะส่วนที่ว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน มาใช้บังคับกับการเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสอง (๑) และ (๒)

ในการดำเนินการตามมาตรานี้ มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๖๘ มาใช้บังคับ

มาตรา ๓๔๗ ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓ วรรค

- หนึ่ง หรือในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่รัฐสภา ตามมาตรา ๓๒๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวทุกฉบับภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๓๑๙ ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๓๒๓
- (๒) ในกรณีที่ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง และให้นำกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เทาที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งดังกล่าว โดยให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งที่ตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๑๙ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าวและในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าบทบัญญัติใดของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจกำหนดระเบียบที่จำเป็นขึ้นใช้แทนบทบัญญัตินั้นได้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ระเบียบดังกล่าวและความเห็นที่ว่าเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และยังไม่มีการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง ครบทุกฉบับ ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ได้ตราขึ้นตามมาตรา ๓๒๓ โดยให้เริ่มนับกำหนดเวลานับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เป็นต้นไป และให้นำความใน (๒) และมาตรา ๓๑๕ วรรคห้า (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๔๘ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มิให้นำกำหนดเวลาตาม มาตรา ๑๐๗ (๔) มาใช้บังคับ

มาตรา ๓๔๙ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง และการอำนวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง
- (๒) การให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง ออกเสียงลงคะแนน
- (๓) การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ การตรวจสอบและการคัดชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ซ้ำกันออกจากการสมัครรับเลือกตั้ง และการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อ
- (๔) การกำหนดแบบบัตรเลือกตั้งซึ่งต้องมีที่สำหรับทำเครื่องหมายว่าไม่ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการประกาศจำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
- (๕) การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยรัฐ รวมทั้งวิธีการแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเองหรือบุคคลอื่นที่อาจกระทำได้
- (๖) การจำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การแต่งตั้งสมุห์บัญชีเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบและการประกาศผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
- (๗) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องกระทำโดยเปิดเผย ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียว เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้

-
- (๘) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
- (๙) การประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และการเลื่อนผู้มีรายชื่ออยู่ในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนผู้ได้รับเลือกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๓๕๐ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- (๒) การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง การจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการนับคะแนนใหม่
- (๓) การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- (๔) กระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- (๕) การดำเนินคดีในศาลโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งในความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
- (๖) ความร่วมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
- (๗) การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์การเอกชนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
- (๘) การจัดให้มีหน่วยงานที่เป็นอิสระเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
- (๙) กำหนดเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๓๕๑ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งอย่างน้อยให้กระทำได้โดยบุคคลตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป และการจัดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง
- (๒) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมีให้น่าเอาเหตุที่พรรคการเมืองไม่ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไม่มีสมาชิกของพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้ง มาเป็นเหตุให้ต้องเลิกหรือยุบพรรคการเมือง
- (๓) การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและการจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง
- (๔) การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ
- (๕) การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่พรรคการเมืองโดยรัฐ การจำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง และการควบคุมการรับบริจาคของพรรคการเมือง
- (๖) การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบและการเปิดเผยที่มาของรายได้และการใช้จ่ายของพรรคการเมือง
- (๗) การจัดทำบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายของพรรคการเมือง และบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของพรรคการเมือง ซึ่งต้องแสดงโดยเปิดเผยซึ่งที่มาของรายได้และการใช้จ่ายประจำปีของพรรคการเมืองในทุกกรอบปีปฏิทิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศให้สาธารณชนทราบ

มาตรา ๓๕๒ ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ดำเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ

- (๑) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
- (๒) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- (๓) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๔) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

(๕) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

มาตรา ๓๕๓ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

(๒) ความร่วมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

(๓) คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

(๔) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

มาตรา ๓๕๔ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) การกำหนดลักษณะอันเป็นการร่ำรวยผิดปกติ และการกระทำอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

(๒) การห้ามกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐต้องรับผิดชอบ ทั้งในระหว่างดำรงตำแหน่งหรือหลังพ้นจากตำแหน่งตามเวลาที่กำหนด

(๓) ตำแหน่งและชั้นของผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ ตำแหน่งและระดับของข้าราชการ พนักงาน และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและที่อาจถูกถอดถอนได้ตามรัฐธรรมนูญนี้

(๔) การให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมทั้งเอกสารประกอบ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเป็นระยะ และหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

-
- (๕) วิธีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่ำรวยผิดปกติ กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำการที่สื่อให้เห็นว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าว ซึ่งต้องระบุพฤติการณ์ และมีหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควร
- (๖) กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและทำสำนวนในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหา โดยให้คำนึงถึงฐานะของตำแหน่งซึ่งมีอำนาจให้คุณให้โทษในระดับสูง และการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร
- (๗) กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาในการถอดถอนผู้ใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่ง ซึ่งจะต้องเปิดเผย เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสำคัญ และการลงมติซึ่งต้องกระทำเป็นการลับ
- (๘) กระบวนการไต่สวนและวินิจฉัยในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่ำรวยผิดปกติ กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม โดยต้องกำหนดกระบวนการให้เหมาะสมกับระดับของตำแหน่งและการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร
- (๙) การดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
- (๑๐) ความร่วมมือที่ศาล พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องให้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- (๑๑) การดำเนินการตามมาตรา ๓๐๕ วรรคห้า เพื่อฟ้องคดี รวมทั้งอำนาจในการนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีต่อไป
- (๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ชดเชยราคาทรัพย์สินในกรณีที่ปรากฏว่ามีการ โอนหรือยกย้ายทรัพย์สิน
- (๑๓) โทษที่ประธานกรรมการหรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะได้รับในกรณีที่กระทำการโดยขาดความเที่ยงธรรม กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งต้องมีโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่กำหนดโทษนั้น ไม่น้อยกว่าสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๓๕๕ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) อำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- (๒) วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งต้องเป็นระบบไต่สวนข้อเท็จจริงโดยยึดสำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสรุปไว้เป็นหลัก และต้องยึดถือหลักในเรื่องการฟังความทุกฝ่าย และสิทธิในการต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหา
- (๓) การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย เว้นแต่จะมีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสำคัญ
- (๔) การห้ามดำเนินคดีซ้ำหรือซ้อนกัน
- (๕) การแต่งตั้งบุคคลให้ดำเนินคดีตามมาตรา ๓๐๕
- (๖) การบังคับตามคำสั่งและคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- (๗) การอื่นอันจำเป็นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเที่ยงธรรม โดยเฉพาะความร่วมมือที่ศาลอื่น พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องให้แก่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๓๕๖ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อันได้แก่ การวางนโยบาย การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ การเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การกำหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยและงบประมาณและ

การคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด และการพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- (๒) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
- (๓) การจัดให้มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดำเนินการอื่น

มาตรา ๓๕๗ ในวาระเริ่มแรก ให้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

- (๑) ให้ตรากฎหมายตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๕ และมาตรา ๒๘๔ วรรคสองและวรรคสาม ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
- (๒) ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในพึงบประมาณใด ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเพื่อนั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และหากผู้พิพากษาอาวุโสผู้ใดผ่านการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติว่ายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
- (๓) ให้ดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองตามมาตรา ๒๗๖ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
- (๔) ให้ดำเนินการให้มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นตามมาตรา ๒๘๕ วรรคสาม ให้ครบถ้วนภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๓๓๕ (๗)

มาตรา ๓๕๘ ในวาระเริ่มแรก มิให้นำบทบัญญัติดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (๑) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ แต่เมื่อมีการตรากฎหมายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว การดำเนินการนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา ๒๙ ทั้งนี้ให้นำไปใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วย โดยอนุโลม
- (๒) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๐ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการตรากฎหมายอนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ กฎหมายที่จะตราขึ้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ซึ่งมีผลสมบูรณ์อยู่ในขณะที่กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จนกว่าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น จะสิ้นผล
- (๓) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ จนกว่าจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
- (๔) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๗๐ และมาตรา ๒๐๙ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการตรากฎหมายอนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
- (๕) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๔๙ วรรคสามและวรรคห้า มาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม และมิให้นำมาตรา ๒๗๓ วรรคสอง มาใช้บังคับกับคณะกรรมการตุลาการตามมาตรา ๓๑๘ แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการเพื่อให้การเป็นไปตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
- (๖) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๓๗ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้การเป็นไปตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

- (๗) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๘๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับ สมาชิกหรือผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารโดยตำแหน่ง และดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว
- (๘) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๘๘ วรรคสอง มาใช้บังคับกับองค์ประกอบ คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ ตรากฎหมายขึ้นใหม่เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๓๕๙ เมื่อครบห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คณะ กรรมการการเลือกตั้ง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอำนาจทำรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐสภาและ คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นได้

หมวด ๑๗

สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

มาตรา ๓๖๐ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิ ในการอนุรักษ์ พื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นของตน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๓๖๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิในการจัดทำประชามติเพื่ออนุมัติหรือยับยั้งโครงการพัฒนาของรัฐหรือเอกชนที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๓๖๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าซื้อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือมีพฤติกรรมส่อทุจริต โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๓๖๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดตั้งสภาพลเมืองชุมชนเพื่อทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาและร่วมตัดสินใจในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๓๖๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐหรือเอกชนต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเมื่อสิทธิของชุมชนถูกละเมิด โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๓๖๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมและกระจายอำนาจให้ชุมชนจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อความต้องการที่แท้จริง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๓๖๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิม พื้นที่ประมงพื้นบ้าน และสิทธิในการดำรงชีพตามวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบ

ออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๓๖๗ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิในการเข้าชื่อร่วมเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยภาคประชาชนโดยตรง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๓๖๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิในการอนุรักษ์ ป่าไม้ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นของตน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๓๖๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิในการจัดทำประชามติเพื่ออนุมัติหรือยับยั้งโครงการพัฒนาของรัฐหรือเอกชนที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต โดยต้องส่งเสริมการค้ำครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤตินิষอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการค้ำครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๓๗๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือมีพฤติกรรมส่อทุจริต โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๓๗๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดตั้งสภาพลเมืองชุมชนเพื่อทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาและร่วมตัดสินใจในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้

หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๓๗๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐหรือเอกชนต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเมื่อสิทธิของชุมชนถูกละเมิด โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๓๗๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับการส่งเสริมและกระจายอำนาจให้ชุมชนจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อความต้องการที่แท้จริง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๓๗๔ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิม พื้นที่ประมงพื้นบ้าน และสิทธิในการดำรงชีพตามวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๓๗๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิในการเข้าชื่อร่วมเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยภาคประชาชนโดยตรง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๓๗๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิในการอนุรักษ์ ป่าไม้ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นของตน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๓๗๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการจัดทำประชามติเพื่ออนุมัติหรือยับยั้งโครงการพัฒนาของรัฐหรือเอกชนที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๓๗๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการเข้าซื้อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือมีพฤติกรรมส่อทุจริต โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๓๗๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การจัดตั้งสภาพลเมืองชุมชนเพื่อทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาและร่วมตัดสินใจในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๓๘๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐหรือเอกชนต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเมื่อสิทธิของชุมชนถูกละเมิด โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ

ใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครอง กรณีพบพบปัญหาปฏิบัติถูกละเมิด

มาตรา ๓๘๑ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมและกระจายอำนาจให้ชุมชนจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในระดับ ตำบลและหมู่บ้านเพื่อความต้องการที่แท้จริง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๓๘๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิม พื้นที่ประมงพื้นบ้าน และสิทธิในการดำรงชีพตามวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๓๘๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าชื่อร่วมเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยภาคประชาชนโดยตรง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๓๘๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการอนุรักษ์ พื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นของตน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๓๘๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการจัดทำประชามติเพื่ออนุมัติหรือยับยั้งโครงการพัฒนาของรัฐหรือเอกชนที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต

โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๓๘๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิในการเข้าถึงถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือมีพฤติกรรมส่อทุจริต โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๓๘๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การจัดตั้งสภาพลเมืองชุมชนเพื่อทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาและร่วมตัดสินใจในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๓๘๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐหรือเอกชนต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเมื่อสิทธิของชุมชนถูกละเมิด โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัติถูกละเมิด

มาตรา ๓๘๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมและกระจายอำนาจให้ชุมชนจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อความต้องการที่แท้จริง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๓๙๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิม พื้นที่ประมงพื้นบ้าน และสิทธิในการดำรงชีพตามวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๓๙๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการเข้าชื่อร่วมเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยภาคประชาชนโดยตรง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๓๙๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการอนุรักษ์ พื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นของตน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๓๙๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิในการจัดทำประชามติเพื่ออนุมัติหรือยับยั้งโครงการพัฒนาของรัฐหรือเอกชนที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๓๙๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิในการเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือมีพฤติกรรมส่อทุจริต โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยาน

และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครอง
สวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และ
การกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๓๙๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ
จัดตั้งสภาพลเมืองชุมชนเพื่อทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาและร่วมตัดสินใจในการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาค
ประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้
สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะ
รัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๓๙๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับ สิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐหรือเอกชนต่อศาลยุติธรรมหรือศาล
ปกครองเมื่อสิทธิของชุมชนถูกละเมิด โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่
สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อ
ศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๓๙๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย
เกี่ยวกับ การส่งเสริมและกระจายอำนาจให้ชุมชนจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
ในระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อความต้องการที่แท้จริง โดยจัดให้มีระบบความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่ง
แวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวน
ทันที

มาตรา ๓๙๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่าง
ทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิม พื้นที่ประมงพื้นบ้าน และสิทธิ
ในการดำรงชีพตามวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการ
ร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๓๙๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการเข้าซื้อร่วมเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อ แก้ไขปัญหาของชุมชนโดยภาคประชาชนโดยตรง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครอง พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๑๘

สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน

มาตรา ๔๐๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิ ในการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสมาคมอาชีพเพื่อ เจริญต่อรองอย่างเป็นอิสระ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาค ประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่ง รายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อ ประเมินผล

มาตรา ๔๐๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการดำรงชีพตาม ดัชนีค่าครองชีพจริงของแรงงานและครอบครัว โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้อง เปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบ ออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๐๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ สิทธิในการนัดหยุดงานประท้วงและการร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แรงงานอย่างสันติวิธีและเป็นธรรม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และ การกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๐๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และมี

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอย่างเข้มงวด โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๐๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวกับ การคุ้มครองและจัดสวัสดิการแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ แรงงานแพลตฟอร์ม และแรงงานทำงานที่บ้านอย่างเท่าเทียม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๐๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิการลาเพื่อคลอดบุตรและการเลี้ยงดูบุตรโดยยังได้รับค่าจ้างสำหรับบิดาและมารดาเพื่อพัฒนาการของครอบครัว โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๐๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ มาตรการป้องกันการเลิกล้างที่ไม่เป็นธรรม การชดเชยที่รวดเร็ว และการจัดหางานใหม่โดยรัฐเมื่อมีการปิดตัวของกิจการ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๐๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยระบบการออมและการสมทบกองทุนบำนาญแรงงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เกษียณอายุที่มั่นคงและมีเกียรติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๐๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิในการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสมาคมอาชีพเพื่อเจรจาต่อรองอย่างเป็นอิสระ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๐๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับการ กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการดำรงชีพตามดัชนีค่าครองชีพจริงของแรงงานและครอบครัว โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๑๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการนัดหยุดงานประท้วงและการร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานอย่างสันติวิธีและเป็นธรรม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๑๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอย่างเข้มงวด โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาณจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๑๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การคุ้มครองและจัดสวัสดิการแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ แรงงานแพลตฟอร์ม และแรงงานทำงานที่บ้านอย่างเท่าเทียม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๑๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิการลาเพื่อคลอดบุตรและการเลี้ยงดูบุตรโดยยังได้รับค่าจ้างสำหรับบิดาและมารดาเพื่อพัฒนาการของครอบครัว โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๑๔ รัฐต้องส่งเสริม ค้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยมาตรการป้องกันการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การชดเชยที่รวดเร็ว และการจัดหางานใหม่โดยรัฐเมื่อมีการปิดตัวของกิจการ โดยต้องส่งเสริมการค้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการค้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๑๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ ระบบการออมและการสมทบกองทุนบำนาญแรงงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เกษียณอายุที่มั่นคงและมีเกียรติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๑๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิในการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสมาคมอาชีพเพื่อเจรจาต่อรองอย่างเป็นอิสระ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๑๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการดำรงชีพตามดัชนีค่าครองชีพจริงของแรงงานและครอบครัว โดยจัดให้มีระบบ

ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๑๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการนัดหยุดงานประท้วงและการร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานอย่างสันติวิธีและเป็นธรรม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๑๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอย่างเข้มงวด โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๒๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองและจัดสวัสดิการแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ แรงงานแพลตฟอร์ม และแรงงานทำงานที่บ้านอย่างเท่าเทียม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๒๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิการลาเพื่อคลอดบุตรและการเลี้ยงดูบุตรโดยยังได้รับค่าจ้างสำหรับบิดาและมารดาเพื่อพัฒนาการของครอบครัว โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๒๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ มาตรการป้องกันการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การชดเชยที่รวดเร็ว และการจัดหางานใหม่โดยรัฐเมื่อมีการปิดตัวของกิจการ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๒๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ ระบบการออมและการสมทบกองทุนบำนาญแรงงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เกษียณอายุที่มั่นคงและมีเกียรติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๒๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสมาคมอาชีพเพื่อเจรจาต่อรองอย่างเป็นอิสระ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๒๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการดำรงชีพตามดัชนีค่าครองชีพจริงของแรงงานและครอบครัว โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๒๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิในการนัดหยุดงานประท้วงและการร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานอย่างสันติวิธีและเป็นธรรม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์

ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๒๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอย่างเข้มงวด โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๒๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ ค้ำครองและจัดสวัสดิการแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ แรงงานแพลตฟอร์ม และแรงงานทำงานที่บ้านอย่างเท่าเทียม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๒๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิการลาเพื่อคลอดบุตรและการเลี้ยงดูบุตรโดยยังได้รับค่าจ้างสำหรับ บิดาและมารดาเพื่อพัฒนาการของครอบครัว โดยต้องส่งเสริมการค้ำครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการค้ำครอง สวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้อง ดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๓๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการเลิกล้างที่ไม่เป็นธรรม การชดเชยที่รวดเร็ว และการ จัดหางานใหม่โดยรัฐเมื่อมีการปิดตัวของกิจการ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของ คณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วม ตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๓๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง ระบบการออมและการสมทบกองทุนบำนาญแรงงานเพื่อให้ผู้ใช้ แรงงานมีรายได้เกษียณอายุที่มั่นคงและมีเกียรติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้อง

เปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๓๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสมาคมอาชีพเพื่อเจรจาต่อรองอย่างเป็นอิสระ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๓๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการดำรงชีพตามดัชนีค่าครองชีพจริงของแรงงานและครอบครัว โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๓๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิในการนัดหยุดงานประท้วงและการร่วมเจรจาไกลเกลี่ยข้อพิพาทแรงงานอย่างสันติวิธีและเป็นธรรม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๓๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอย่างเข้มงวด โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๓๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองและจัดสวัสดิการแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ แรงงาน

แพลตฟอร์ม และแรงงานทำงานที่บ้านอย่างเท่าเทียม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๓๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิการลาเพื่อคลอดบุตรและการเลี้ยงดูบุตรโดยยังได้รับค่าจ้างสำหรับบิดาและมารดาเพื่อพัฒนาการของครอบครัว โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๓๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง มาตรการป้องกันการเลิกล้างที่ไม่เป็นธรรม การชดเชยที่รวดเร็ว และการจัดหางานใหม่โดยรัฐเมื่อมีการปิดตัวของกิจการ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๓๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ ระบบการออมและการสมทบกองทุนบำนาญแรงงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เกษียณอายุที่มั่นคงและมีเกียรติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๑๙

สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรา ๔๔๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิของบุคคล ชุมชน และคนรุ่นหลังในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย และสมดุลทางนิเวศ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่ง

รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๔๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การกำหนดให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ต้องจัดทำโดยองค์กรที่เป็นกลางและมีส่วนร่วมจากชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๔๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การบังคับใช้หลักการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน สารเคมีและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๔๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การรับรองและคุ้มครองสิทธิของระบบนิเวศน์ ป่าต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ และสัตว์ป่าให้พ้นจากการบุกรุกและทำลาย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๔๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อรับมือภาวะโลกร้อน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าว โดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๔๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน ระบบจัดการขยะอุตสาหกรรม ขยะพิษ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและห้ามการนำเข้าจากต่างประเทศ โดย

ต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๔๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลมลพิษทางอากาศ ดิน และน้ำในพื้นที่อุตสาหกรรมที่ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๔๗ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยห้ามการผูกขาดหรือจดสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๔๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิของบุคคล ชุมชน และคนรุ่นหลังในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และสมดุลทางนิเวศ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๔๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การกำหนดให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ต้องจัดทำโดยองค์กรที่เป็นกลางและมีส่วนร่วมจากชุมชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๕๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การบังคับใช้หลักการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๕๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การรับรองและคุ้มครองสิทธิของระบบนิเวศน์ ป่าต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ และสัตว์ป่าให้พ้นจากการบุกรุกและทำลาย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๕๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อรับมือภาวะโลกร้อน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๕๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ ระบบจัดการขยะอุตสาหกรรม ขยะพิษ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและห้ามการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๕๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลมลพิษทางอากาศ ดิน และน้ำในพื้นที่อุตสาหกรรมที่ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดิบชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การ

ดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออก
รองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๕๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับ การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
ห้ามการผูกขาดหรือจดสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยต้องกำหนดให้มี
สัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๕๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย
เกี่ยวกับ สิทธิของบุคคล ชุมชน และคนรุ่นหลังในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่สะอาด ปลอดภัย และสมดุลทางนิเวศ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่
สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุด
ทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๕๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้
อย่างทั่วถึงในเรื่อง การกำหนดให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(EHIA) ต้องจัดทำโดยองค์กรที่เป็นกลางและมีส่วนร่วมจากชุมชน โดยจัดให้มี
ระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษ
อาญา

มาตรา ๔๕๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด
หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การบังคับใช้หลักการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดย
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการ
จัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
นิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๕๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ
ความโปร่งใสในด้าน การรับรองและคุ้มครองสิทธิของระบบนิเวศน์ ป่าต้นน้ำ พื้นที่

ชุ่มน้ำ และสัตว์ป่าให้พ้นจากการบุกรุกและทำลาย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครอง พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพจน์มิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมิน ผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๖๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับ เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อรับมือภาวะโลกร้อน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วน ของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาล ปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๖๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย ระบบ จัดการขยะอุตสาหกรรม ขยะพิษ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และห้ามการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่ สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการ เยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๖๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลมลพิษทางอากาศ ดิน และน้ำในพื้นที่อุตสาหกรรม ที่ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง เคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๖๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดย ห้ามการผูกขาดหรือจดสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยสนับสนุนให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและ อนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๖๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิของบุคคล ชุมชน และคนรุ่นหลังในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และสมดุลทางนิเวศ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๖๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การกำหนดให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ต้องจัดทำโดยองค์กรที่เป็นกลางและมีส่วนร่วมจากชุมชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๖๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การบังคับใช้หลักการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๖๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การรับรองและคุ้มครองสิทธิของระบบนิเวศน์ ป่าต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ และสัตว์ป่าให้พ้นจากการบุกรุกและทำลาย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๖๘ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อรับมือภาวะโลกร้อน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ

ประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๖๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ ระบบจัดการขยะอุตสาหกรรม ขยะพิษ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและห้ามการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดิบชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๗๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลมลพิษทางอากาศ ดิน และน้ำในพื้นที่อุตสาหกรรมที่ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๗๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยห้ามการผูกขาดหรือจดสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๗๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิของบุคคล ชุมชน และคนรุ่นหลังในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และสมดุลทางนิเวศ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๗๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การกำหนดให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

(EHIA) ต้องจัดทำโดยองค์กรที่เป็นกลางและมีส่วนร่วมจากชุมชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเอง และอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๗๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การบังคับใช้หลักการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๗๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การรับรองและคุ้มครองสิทธิของระบบนิเวศน์ ป่าต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ และสัตว์ป่าให้พ้นจากการบุกรุกและทำลาย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๗๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อรับมือภาวะโลกร้อน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๗๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ ระบบจัดการขยะอุตสาหกรรม ขยะพิษ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและห้ามการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๗๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลมลพิษทางอากาศ ดิน และน้ำในพื้นที่ อุตสาหกรรมที่ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วม กับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๗๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลาย ทางชีวภาพ โดยห้ามการผูกขาดหรือจดสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่อง ดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชน สามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้ โดยตรง

หมวด ๒๐

เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล

มาตรา ๔๘๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิ ในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในฐานะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาค ประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่ง รายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อ ประเมินผล

มาตรา ๔๘๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการถูกลืมจาก การเก็บรวบรวมข้อมูลบนระบบออนไลน์ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่ สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๘๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ มาตรการควบคุมและป้องกันการผูกขาดของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๘๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมมาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data) และซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) ในหน่วยงานภาครัฐเพื่อความโปร่งใส โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๘๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การปกป้องและคุ้มครองลิขสิทธิ์ของนักสร้างสรรค์งานศิลปะ นักพัฒนา และผู้ใช้นวัตกรรมดิจิทัลชาวไทย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๘๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยไม่ก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๘๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การสนับสนุนเงินทุนและการวิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบริการสาธารณะ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์

ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๘๗ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารส่วนบุคคลโดยปราศจากการสอดส่อง และดักฟังจากภาครัฐโดยมิชอบ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๘๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในฐานะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๘๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การค้ำครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการถูกลืมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลบนระบบออนไลน์ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๙๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการผูกขาดของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๙๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมมาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data) และซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) ในหน่วยงานภาครัฐเพื่อความโปร่งใส

โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และ รายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมี อำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๔๙๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การปกป้องและคุ้มครองลิขสิทธิ์ของนักสร้างสรรค์งานศิลปะ นักพัฒนา และผู้ใช้นวัตกรรมดิจิทัลชาวไทย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้อง ต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๔๙๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศที่เป็นไปตาม มาตรฐานสากลโดยไม่ก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติ โครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐ ต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๔๙๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ สนับสนุนเงินทุนและการวิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับขีดความ สามารถการบริการสาธารณะ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง เบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้น สูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๔๙๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ เสรีภาพในการเข้ารหัสลับและการสื่อสารส่วนบุคคลโดยปราศจากการสอด ส่องและดักฟังจากภาครัฐโดยมิชอบ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะ กรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย กรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๔๙๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในฐานะสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อสภาประชาชนสูงสุด ทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๔๙๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการถูกลืมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลบนระบบออนไลน์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๔๙๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ มาตรการควบคุมและป้องกันการผูกขาดของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๔๙๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมมาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data) และซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) ในหน่วยงานภาครัฐเพื่อความโปร่งใส โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๐๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การปกป้องและคุ้มครองลิขสิทธิ์ของนักสร้างสรรค์งานศิลปะ นักพัฒนา และผู้ใช้นวัตกรรมดิจิทัลชาวไทย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๐๑ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยไม่ก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๐๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การสนับสนุนเงินทุนและการวิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบริการสาธารณะ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๐๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ เสรีภาพในการเข้ารหัสลับและการสื่อสารส่วนบุคคลโดยปราศจากการสอดส่องและดักฟังจากภาครัฐโดยมิชอบ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๐๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในฐานะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๐๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการถูกลืมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลบนระบบออนไลน์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๐๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน มาตรการควบคุมและป้องกันการผูกขาดของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๐๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การส่งเสริมมาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data) และซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) ในหน่วยงานภาครัฐเพื่อความโปร่งใส โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๐๘ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การปกป้องและคุ้มครองลิขสิทธิ์ของนักสร้างสรรค์งานศิลปะ นักพัฒนา และผู้ใช้นวัตกรรมดิจิทัลชาวไทย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัติที่ถูกละเมิด

มาตรา ๕๐๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยไม่ก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๑๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การสนับสนุนเงินทุนและการวิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับ

ขีดความสามารถการบริการสาธารณะ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๑๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารส่วนบุคคลโดยปราศจากการสอดส่องและดักฟังจากภาครัฐโดยมิชอบ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๑๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในฐานะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๑๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการถูกลืมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลบนระบบออนไลน์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๑๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ มาตรการควบคุมและป้องกันการผูกขาดของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๑๕ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมมาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data) และซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) ในหน่วยงานภาครัฐเพื่อความโปร่งใส โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๑๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การปกป้องและคุ้มครองลิขสิทธิ์ของนักสร้างสรรค์งานศิลปะ นักพัฒนา และผู้ใช้งานวัฒนธรรมดิจิทัลชาวไทย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๑๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศที่เป็นไปตาม มาตรฐานสากลโดยไม่ก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยจัดให้มีระบบความ ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ โครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่ง แวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวน ทันที

มาตรา ๕๑๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การสนับสนุนเงินทุนและการวิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยก ระดับขีดความสามารถการบริการสาธารณะ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วม กับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๑๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ เสรีภาพในการเข้ารหัสลับและการสื่อสารส่วนบุคคลโดยปราศจากการสอดส่องและดักฟังจากภาครัฐโดยมิชอบ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดย

มีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๑

ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร

มาตรา ๕๒๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองสิทธิในที่ดินทำกินของเกษตรกรรายย่อยจากการยึดครอง บุกรุก หรือแก่งกำไรที่ดินโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๒๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ และความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๒๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในช่วงวิกฤตราคาผลผลิตตกต่ำ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๒๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง มาตรการป้องกันและจัดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๒๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดสรรน้ำและสร้างระบบชลประทานขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรกรรมของชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยต้องส่งเสริมการ คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิ เข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๒๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การจัดตั้งและส่งเสริมตลาดเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อตัดวงจรพ่อค้าคนกลางและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยต้องกำหนดให้มี สัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้อง ดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๒๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองความปลอดภัยทางอาหารและสิทธิของผู้บริโภคในการ ตรวจสอบสารปนเปื้อนในผลผลิตทางการเกษตร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้อง เปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบ ออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๒๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรและสร้างนวัตกรรมยกระดับราคาพืชผล ดั้งเดิมของไทย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และ ให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบ การฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๒๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การคุ้มครองสิทธิในที่ดินทำกินของเกษตรกรรายย่อยจากการยึดครอง บุกรุก หรือแก่งกำไรที่ดินโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการ

ร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชน
สูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๒๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย
เกี่ยวกับ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ และความหลากหลายของ
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแสการประพฤตินิষอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้น
สูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือ
เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๓๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่าง
ทั่วถึงในเรื่อง การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อยในช่วงวิกฤตราคาผลผลิตตกต่ำ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วน
ของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจาย
อำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๓๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด
หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ มาตรการป้องกันและจัดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์
ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยกำหนดให้
หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการ
ทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจ
ติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๓๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ
ความโปร่งใสในด้าน การจัดสรรน้ำและสร้างระบบชลประทานขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตรกรรมของชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยจัดให้มีระบบความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้า
ชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๓๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ
ยั่งยืนสำหรับ การจัดตั้งและส่งเสริมตลาดเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเพื่อตัด
วงจรพ่อค้าคนกลางและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๓๔ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองความปลอดภัยทางอาหารและสิทธิของผู้บริโภคในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในผลผลิตทางการเกษตร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๓๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรและสร้างนวัตกรรมยกระดับราคาพืชผลดั้งเดิมของไทย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๓๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิในที่ดินทำกินของเกษตรกรรายย่อยจากการยึดครองบุกรุก หรือเก็งกำไรที่ดินโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๓๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ และความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๓๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า

เกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในช่วงวิกฤตราคาผลผลิตตกต่ำ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๓๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน มาตรการป้องกันและขจัดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๔๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับการจัดสรรน้ำและสร้างระบบชลประทานขนาดเล็กเพื่อการเกษตรกรรมของชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๔๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดตั้งและส่งเสริมตลาดเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเพื่อตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๔๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองความปลอดภัยทางอาหารและสิทธิของผู้บริโภคในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในผลผลิตทางการเกษตร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๔๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรและสร้างนวัตกรรมยกระดับราคาพืชผลดั้งเดิมของไทย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๔๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิในที่ดินทำกินของเกษตรกรรายย่อยจากการยึดครอง บุกรุก หรือแก่งกำไที่ดินโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๔๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ และความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๔๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในช่วงวิกฤตราคาลดลงต่ำ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๔๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ มาตรการป้องกันและจัดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น

รายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๔๘ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดสรรน้ำและสร้างระบบชลประทานขนาดเล็กเพื่อการเกษตรกรรมของชุมชน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และ ประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๔๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การจัดตั้งและส่งเสริมตลาดเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเพื่อตัดวงจร พ่อค้าคนกลางและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครอง สวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้อง ดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๕๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การคุ้มครองความปลอดภัยทางอาหารและสิทธิของผู้บริโภคในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในผลผลิตทางการเกษตร โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๕๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่าง ทั่วถึงในเรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรและสร้างนวัตกรรมยกระดับราคาพืชผลดั้งเดิมของไทย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้น ได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ วินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๕๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิในที่ดินทำกินของเกษตรกรราย ย่อยจากการยึดครอง บุกรุก หรือแก่งำไรที่ดินโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยจัดให้มี

ระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๕๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ และความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๕๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในช่วงวิกฤตราคาผลผลิตตกต่ำ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๕๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยมาตรการป้องกันและจัดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๕๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจัดสรรน้ำและสร้างระบบชลประทานขนาดเล็กเพื่อการเกษตรกรรมของชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๕๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจัดตั้งและส่งเสริมตลาดเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเพื่อตัดวงจร

พ่อค้าคนกลางและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๕๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองความปลอดภัยทางอาหารและสิทธิของผู้บริโภคในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในผลผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๕๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรและสร้างนวัตกรรมยกระดับราคาพืชผลดั้งเดิมของไทย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๒

สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

มาตรา ๕๖๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิของเด็กและเยาวชนในการได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนถ้วนหน้าตั้งแต่แรกเกิดเพื่อโภชนาการและการพัฒนาสมบูรณ์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๖๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ ระบบบำนาญประชาชนถ้วนหน้าสำหรับผู้สูงอายุในอัตราที่เพียงพอแก่การยังชีพอย่างมีศักดิ์ศรีในฐานะพลเมือง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่

สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๖๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การกำหนดมาตรการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ในอาคารสาธารณะ ถนน และระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๖๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิของผู้พิการในการเข้าถึงสวัสดิการ เครื่องช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจ้างงานที่เป็นธรรมในภาครัฐและเอกชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๖๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การป้องกัน ปราบปราม และเยียวยาเหยื่อความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการใช้แรงงานเด็กอย่างเด็ดขาด โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๖๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การสร้างศูนย์ดูแลและพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสูงฟรีประจำชุมชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนทำงาน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๖๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิของผู้สูงอายุและผู้พิการในการเข้าถึงระบบการพยาบาลและการดูแลระยะยาว (Long-term Care) โดยชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้อง

เปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๖๗ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการกำหนดทิศทางนโยบาย สาธารณะและการพัฒนาประเทศ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๖๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิของเด็กและเยาวชนในการได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนถ้วนหน้าตั้งแต่แรกเกิดเพื่อโภชนาการและการพัฒนาสมบูรณ์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๖๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ ระบบบำนาญประชาชนถ้วนหน้าสำหรับผู้สูงอายุในอัตราที่เพียงพอแก่การยังชีพอย่างมีศักดิ์ศรีในฐานะพลเมือง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๗๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การกำหนดมาตรการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ในอาคารสาธารณะ ถนน และระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๗๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิของผู้พิการในการเข้าถึงสวัสดิการ เครื่อง

ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจ้างงานที่เป็นธรรมในภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๗๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การป้องกันปราบปราม และเยียวยาเหยื่อความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการใช้แรงงานเด็กอย่างเด็ดขาด โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๗๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การสร้างศูนย์ดูแลและพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสูงฟรีประจำชุมชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนทำงาน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๗๔ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิของผู้สูงอายุและผู้พิการในการเข้าถึงระบบการพยาบาลและการดูแลระยะยาว (Long-term Care) โดยชุมชน โดยต้องส่งเสริมการค้ำครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการค้ำครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๗๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๗๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิของเด็กและเยาวชนในการได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนถ้วนหน้า ตั้งแต่แรกเกิดเพื่อโภชนาการและการพัฒนาสมบูรณ์ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๗๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง ระบบบ้านาณูประชาชนถ้วนหน้าสำหรับผู้สูงอายุในอัตราที่เพียงพอแก่การยังชีพอย่างมีศักดิ์ศรีในฐานะพลเมือง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลย การปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๗๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การกำหนดมาตรการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ในอาคารสาธารณะ ถนน และระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการ จัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก นิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๗๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน สิทธิของผู้พิการในการเข้าถึงสวัสดิการ เครื่องช่วยฟื้นฟู สมรรถภาพ และการจ้างงานที่เป็นธรรมในภาครัฐและเอกชน โดยต้องส่งเสริมการ คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๘๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การป้องกัน ปราบปราม และเยียวยาเหยื่อความรุนแรง การล่วง ละเมิดทางเพศ และการใช้แรงงานเด็กอย่างเด็ดขาด โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วน ของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัติที่ถูกละเมิด

มาตรา ๕๘๑ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การสร้างศูนย์ดูแลและพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสูงฟรีประจำชุมชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนทำงาน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๘๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิของผู้สูงอายุและผู้พิการในการเข้าถึงระบบการพยาบาลและการดูแลระยะยาว (Long-term Care) โดยชุมชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๘๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๘๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิของเด็กและเยาวชนในการได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนถ้วนหน้าตั้งแต่แรกเกิดเพื่อโภชนาการและการพัฒนาสมบูรณ์ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๘๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ ระบบบำนาญประชาชนถ้วนหน้าสำหรับผู้สูงอายุในอัตราที่เพียงพอแก่การยังชีพอย่างมีศักดิ์ศรีในฐานะพลเมือง โดยต้องกำหนด

ให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๘๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การกำหนดมาตรการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ในอาคารสาธารณะ ถนน และระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๘๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิของผู้พิการในการเข้าถึงสวัสดิการ เครื่องช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจ้างงานที่เป็นธรรมในภาครัฐและเอกชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผล และเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๘๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การป้องกัน ปรามปราม และเยียวยาเหยื่อความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการใช้แรงงานเด็กอย่างเด็ดขาด โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๘๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การสร้างศูนย์ดูแลและพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสูงฟรีประจำชุมชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนทำงาน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๙๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิของผู้สูงอายุและผู้พิการในการเข้าถึงระบบการพยาบาลและการ

ดูแลระยะยาว (Long-term Care) โดยชุมชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๙๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๕๙๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิของเด็กและเยาวชนในการได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนถ้วนหน้าตั้งแต่แรกเกิดเพื่อโภชนาการและการพัฒนาสมบูรณ์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๕๙๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน ระบบบำนาญประชาชนถ้วนหน้าสำหรับผู้สูงอายุในอัตราที่เพียงพอแก่การยังชีพอย่างมีศักดิ์ศรีในฐานะพลเมือง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๕๙๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การกำหนดมาตรการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ในอาคารสาธารณะ ถนน และระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๕๙๕ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิของผู้พิการในการเข้าถึงสวัสดิการ เครื่องช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจ้างงานที่เป็นธรรมในภาครัฐและเอกชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๕๙๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การป้องกัน ปรามปราม และเยียวยาเหยื่อความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการใช้แรงงานเด็กอย่างเด็ดขาด โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๕๙๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การสร้างศูนย์ดูแลและพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสูงฟรีประจำชุมชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนทำงาน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๕๙๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิของผู้สูงอายุและผู้พิการในการเข้าถึงระบบการพยาบาล และการดูแลระยะยาว (Long-term Care) โดยชุมชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๕๙๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี

มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๓

การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย

มาตรา ๖๐๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิ การศึกษาฟรีและมีคุณภาพตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรีโดยไม่มี เงื่อนไขภาระหนี้สิน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชน ผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงาน การปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๐๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ เสรีภาพทางวิชาการและการคุ้มครองผู้เรียนและผู้สอนจากการคุกคามหรือ ปิดกั้นทางความคิดในสถานศึกษา โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้น ได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือ เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๐๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางที่ยืดหยุ่น เน้นการคิดวิเคราะห์ ความคิด สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับยุคสมัย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และ การกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๐๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารโรงเรียน งบประมาณ และการ ออกแบบวิชาการสู่ท้องถิ่นและสมาคมผู้ปกครอง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการ ร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอ แนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๐๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดตั้งสภาริษัทแห่งชาติเพื่อสนับสนุนและ จัดสรรทุนวิจัยโครงการนวัตกรรมที่แก้ปัญหาของประชาชน โดยต้องส่งเสริมการ คุ่มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิ เข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๐๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน สิทธิในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สาธารณะ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยต้องกำหนดให้ มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้อง ดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๐๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนอุดหนุนนักเรียน ยากจนพิเศษเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้อง เปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบ ออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๐๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ่มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ สนับสนุนการศึกษาริษัทดาราศาสตร์ ฟิสิกส์พลังงานสูง และเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถประเทศ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๐๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ สิทธิการศึกษาฟรีและมีคุณภาพตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรี โดยไม่มีเงื่อนไขภาระหนี้สิน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน

และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือน เพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๐๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ เสรีภาพทางวิชาการและการคุ้มครองผู้เรียนและผู้สอนจากการคุกคาม หรือปิดกั้นทางความคิดในสถานศึกษา โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ ขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๑๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางที่ยืดหยุ่น เน้นการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับยุคสมัย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจ สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๑๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การกระจายอำนาจการบริหารโรงเรียน งบประมาณ และการออกแบบวิชาการสู่ท้องถิ่นและสมาคมผู้ปกครอง โดยกำหนดให้ หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจ ติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๑๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การจัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติเพื่อสนับสนุนและจัดสรรทุนวิจัย โครงการนวัตกรรมที่แก้ปัญหาของประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้อง ต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๑๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สาธารณะ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๑๔ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบ โดยต้องส่งเสริมการค้ำครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการค้ำครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๑๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ ฟิสิกส์พลังงานสูง และเทคโนโลยีอวกาศเพื่อยกระดับขีดความสามารถประเทศ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๑๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิการศึกษาฟรีและมีคุณภาพตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรี โดยไม่มีเงื่อนไขภาระหนี้สิน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๑๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง เสรีภาพทางวิชาการและการค้ำครองผู้เรียนและผู้สอนจากการคุกคามหรือปิดกั้นทางความคิดในสถานศึกษา โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๑๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางที่ยืดหยุ่น เน้นการ

คิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับยุคสมัย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๑๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การกระจายอำนาจการบริหารโรงเรียน งบประมาณ และการออกแบบวิชาการสู่ท้องถิ่นและสมาคมผู้ปกครอง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๒๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับการจัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติเพื่อสนับสนุนและจัดสรรทุนวิจัยโครงการนวัตกรรมที่แก้ปัญหาของประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๒๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สาธารณะ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๒๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๒๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ ฟิสิกส์พลังงานสูง และเทคโนโลยีอวกาศเพื่อยกระดับขีดความสามารถประเทศ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๒๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิการศึกษาฟรีและมีคุณภาพตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรีโดยไม่มีเงื่อนไขภาระหนี้สิน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๒๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ เสรีภาพทางวิชาการและการคุ้มครองผู้เรียนและผู้สอนจากการคุกคามหรือปิดกั้นทางความคิดในสถานศึกษา โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๒๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางที่ยืดหยุ่น เน้นการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับยุคสมัย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๒๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การกระจายอำนาจการบริหารโรงเรียน งบประมาณ และการออกแบบวิชาการสู่ท้องถิ่นและสมาคมผู้ปกครอง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

เป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผล และเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๒๘ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติเพื่อสนับสนุนและจัดสรรทุนวิจัยโครงการนวัตกรรมที่แก้ปัญหาของประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๒๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สาธารณะ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครอง สวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้อง ดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๓๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๓๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ ฟิสิกส์พลังงานสูง และ เทคโนโลยีอวกาศเพื่อยกระดับขีดความสามารถประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงาน รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบน ระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๓๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิการศึกษาฟรีและมีคุณภาพตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรีโดยไม่มีเงื่อนไขภาระหนี้สิน โดยจัดให้มีระบบความ

ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๓๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน เสรีภาพทางวิชาการและการคุ้มครองผู้เรียนและผู้สอนจากการคุกคามหรือปิดกั้นทางความคิดในสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๓๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางที่ยืดหยุ่น เน้นการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับยุคสมัย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๓๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การกระจายอำนาจการบริหารโรงเรียน งบประมาณ และการออกแบบวิชาการสู่ท้องถิ่นและสมาคมผู้ปกครอง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๓๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติเพื่อสนับสนุนและจัดสรรทุนวิจัยโครงการนวัตกรรมที่แก้ปัญหาของประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๓๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สาธารณะ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๓๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๓๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การสนับสนุนการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ พลังงานสูง และเทคโนโลยีอวกาศเพื่อยกระดับขีดความสามารถประเทศ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าว โดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๔

สาธารณสุขและระบบสุขภาพ

มาตรา ๖๔๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Healthcare) ที่ครอบคลุมการรักษาฟรีทุกโรคอย่างทั่วถึง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๔๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจัดสรรและกระจายบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์การรักษาพยาบาลสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการ

ทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ
รัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๔๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย
เกี่ยวกับ ระบบควบคุมราคายาจำเป็น การเข้าถึงสิทธิบัตรยา และการสนับสนุน
อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ในประเทศ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส
และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๔๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่าง
ทั่วถึงในเรื่อง การจัดสวัสดิการและการคุ้มครองรักษาสุขภาพจิตของประชาชน
ผ่านการมีระบบประเมินและเยียวยาใกล้บ้าน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วม
กับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอ
แนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๔๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด
หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือโรคระบาดใหญ่
ด้วยนวัตกรรมการคัดกรองและการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม โดยต้องส่งเสริม
การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี
มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิ
เข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๔๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ
ความโปร่งใสในด้าน สิทธิการรับบริการกู้ชีพและการแพทย์ฉุกเฉินในสถานบริการ
ทางการแพทย์ทุกแห่งโดยไม่มีเงื่อนไขค่าใช้จ่าย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วน
ของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการ
เยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๔๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ
ยั่งยืนสำหรับ การบูรณาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรท้องถิ่น และ
แพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้อง

เปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรฐานนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๔๗ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (Patient Rights) ในการรับรู้ข้อมูลผลการรักษาและร่วมตัดสินใจเลือกวิธีรักษาพยาบาล โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๔๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Healthcare) ที่ครอบคลุมการรักษาฟรีทุกโรคอย่างทั่วถึง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๔๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจัดสรรและกระจายบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์การรักษาพยาบาลสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๕๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง ระบบควบคุมราคายาจำเป็น การเข้าถึงสิทธิบัตรยา และการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ในประเทศ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๕๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวกับ การจัดสวัสดิการและการคุ้มครองรักษาสุขภาพจิต

ของประชาชนผ่านการมีระบบประเมินและเยียวยาไกล่บ้าน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๕๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเผาระวัง ป้องกัน และรับมือโรคระบาดใหญ่ด้วยนวัตกรรมการคัดกรองและการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๕๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิการรับบริการกู้ชีพและการแพทย์ฉุกเฉินในสถานบริการทางการแพทย์ทุกแห่งโดยไม่มีเงื่อนไขค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๕๔ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การบูรณาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรท้องถิ่น และแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๕๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (Patient Rights) ในการรับรู้ข้อมูลผลการรักษา และร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาพยาบาล โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๕๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Healthcare) ที่ครอบคลุมการรักษาฟรีทุกโรคอย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๕๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดสรรและกระจายบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์การรักษาพยาบาลสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๕๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ ระบบควบคุมราคาจำเป็น การเข้าถึงสิทธิบัตรยา และการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ในประเทศ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๕๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การจัดสวัสดิการและการคุ้มครองรักษาสุขภาพจิตของประชาชนผ่านการมีระบบประเมินและเยียวยาไถ่บาป โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๖๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือโรคระบาดใหญ่ด้วยนวัตกรรมการคัดกรองและการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ

ใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครอง กรณีพบพบปัญหาปฏิบัติที่ถูกละเมิด

มาตรา ๖๖๑ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิ การรับบริการกู้ชีพและการแพทย์ฉุกเฉินในสถานบริการทางการแพทย์ทุกแห่ง โดยไม่มีเงื่อนไขค่าใช้จ่าย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยา แก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๖๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การบูรณาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรท้องถิ่น และแพทย์ ทางเลือกเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๖๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (Patient Rights) ในการรับรู้ข้อมูลผลการรักษา และร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาพยาบาล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ ประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ วินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนพบปัญหาปฏิบัติได้โดยตรง

มาตรา ๖๖๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Healthcare) ที่ครอบคลุมการรักษาฟรีทุกโรครอย่างทั่วถึง โดยต้องส่งเสริมการ คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๖๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดสรรและกระจายบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์การรักษาพยาบาลสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๖๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน ระบบควบคุมราคาจำเป็น การเข้าถึงสิทธิบัตรยา และการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ในประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๖๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การจัดสวัสดิการและการคุ้มครองรักษาสุขภาพจิตของประชาชน ผ่านการมีระบบประเมินและเยียวยาไกล่ล้น โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๖๘ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือโรคระบาดใหญ่ด้วยนวัตกรรมการคัดกรองและการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๖๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิการรับบริการกู้ชีพและการแพทย์ฉุกเฉินในสถานบริการทางการแพทย์ทุกแห่งโดยไม่มีเงื่อนไขค่าใช้จ่าย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๗๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การบูรณาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรท้องถิ่น และแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๗๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (Patient Rights) ในการรับรู้ข้อมูลผลการรักษาและร่วมตัดสินใจเลือกวิธีรักษาพยาบาล โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๗๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Healthcare) ที่ครอบคลุมการรักษาฟรีทุกโรคอย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๗๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การจัดสรรและกระจายบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์พยาบาล และอุปกรณ์การรักษายาพยาบาลสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๗๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ ระบบควบคุมราคาจำเป็น การเข้าถึงสิทธิบัตรยา และการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ในประเทศ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดังกล่าวโดยมี

มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๗๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดสวัสดิการและการคุ้มครองรักษาสุขภาพจิตของประชาชนผ่านการมีระบบ ประเมินและเยียวยาใกล้บ้าน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาค ประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้ สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะ รัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๗๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือโรคระบาดใหญ่ด้วยนวัตกรรมการคัดกรอง และการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่ สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อ ศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๗๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ สิทธิการรับบริการกู้ชีพและการแพทย์ฉุกเฉินในสถานบริการทางการแพทย์ทุกแห่งโดยไม่มีเงื่อนไขค่าใช้จ่าย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้อง ดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๗๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรท้องถิ่น และแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติ โครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๗๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (Patient Rights) ในการ รับรู้ข้อมูลผลการรักษาและร่วมตัดสินใจเลือกวิธีรักษาพยาบาล โดยต้องส่งเสริม

การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี
มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่น
คำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๕

การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล

มาตรา ๖๘๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย
มาตรการตรวจค้น ยึดทรัพย์สิน และลงโทษทางอาญาขั้นสูงสุดต่อนักการเมืองและ
ข้าราชการระดับสูงที่ทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะ
กรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ
และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหก
เดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๘๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับ การจัดตั้งระบบคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
(Whistleblower Protection) ที่ปลอดภัยและมีเงินรางวัลสนับสนุน โดยกำหนด
ให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการ
ทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ
รัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๘๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย
เกี่ยวกับ การเปิดเผยสัญญาสัมปทาน รายจ่ายงบประมาณ และรายงานการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐออนไลน์ทั้งหมดที่ประชาชนสืบค้นง่าย โดยจัดให้มีระบบความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความ
โปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๘๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่าง
ทั่วถึงในเรื่อง สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเพื่อขอลงมติไม่ไว้วางใจข้าราชการ
หรือนักการเมืองท้องถิ่นที่พบข้อส่อทุจริต โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วม

กับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๘๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวกับ การกำหนดให้กรรมการ ป.ป.ช. มาจากการสรรหาของประชาชนและตรวจสอบได้โดยตรงโดยสภาประชาชนสูงสุด โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๘๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การลงโทษทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดและแบล็กลิสต์บริษัทเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดิดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๘๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การดัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งราชการตลอดชีวิตสำหรับผู้ถูกพิพากษาว่าทุจริตต่อหน้าที่ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๘๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การให้อำนาจองค์กรอิสระภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการประมวลโครงการรัฐทุกโครงการ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๘๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ มาตรการตรวจค้น ยึดทรัพย์สิน และลงโทษทางอาญาขั้นสูงสุดต่อนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่ทุจริตคอร์รัปชัน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๘๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจัดตั้งระบบคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblower Protection) ที่ปลอดภัยและมีเงินรางวัลสนับสนุน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๙๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเปิดเผยสัญญาสัมปทาน รายจ่ายงบประมาณ และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐออนไลน์ทั้งหมดที่ประชาชนสืบค้นง่าย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๙๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเพื่อขอลงมติไม่ไว้วางใจข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิ่นที่พบข้อส่อทุจริต โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๖๙๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การกำหนดให้กรรมการ ป.ป.ช. มาจากการสรรหาของประชาชนและตรวจสอบได้โดยตรงโดยสภาประชาชนสูงสุด โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๖๙๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การลงโทษทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดและแบล็กลิสต์บริษัทเอกชนที่

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจบนเจ้าหน้าที่รัฐ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๖๙๔ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การตัดสินใจการสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งราชการตลอดชีวิตสำหรับผู้ถูกพิพากษาว่าทุจริตต่อหน้าที่ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๖๙๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การให้อำนาจองค์กรอิสระภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการประมวลโครงการรัฐทุกโครงการ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๖๙๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ มาตรการตรวจค้น ยึดทรัพย์สิน และลงโทษทางอาญาขั้นสูงสุดต่อนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่ทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๖๙๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดตั้งระบบคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblower Protection) ที่ปลอดภัยและมีเงินรางวัลสนับสนุน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๖๙๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเปิดเผยสัญญาสัมปทาน รายจ่ายงบประมาณ และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐออนไลน์ทั้งหมดที่ประชาชนสืบค้นง่าย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการ จัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก นิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๖๙๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเพื่อขอลงมติไม่ไว้วางใจ ข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิ่นที่พบข้อส่อทุจริต โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครอง พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมิน ผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๐๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การกำหนดให้กรรมการ ป.ป.ช. มาจากการสรรหาของประชาชนและ ตรวจสอบได้โดยตรงโดยสภาประชาชนสูงสุด โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของ คณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวม ตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาล ปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๐๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ ลงโทษทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดและแบล็กลิสต์บริษัทเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจบนเจ้าหน้าที่รัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยา แก่ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๐๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การตัดสินใจการสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งราชการตลอดชีวิต สำหรับผู้ถูกพิพากษาว่าทุจริตต่อหน้าที่ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น

รายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๐๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับการให้อำนาจองค์กรอิสระภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการประมวลโครงการรัฐทุกโครงการ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๐๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง มาตรการตรวจค้น ยึดทรัพย์สิน และลงโทษทางอาญาขั้นสูงสุดต่อนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่ทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๐๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดตั้งระบบคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblower Protection) ที่ปลอดภัยและมีเงินรางวัลสนับสนุน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๐๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเปิดเผยสัญญาสัมปทาน รายจ่ายงบประมาณ และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐออนไลน์ทั้งหมดที่ประชาชนสืบค้นง่าย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๐๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเพื่อขอลงมติไม่ไว้วางใจข้าราชการ หรือนักการเมืองท้องถิ่นที่พบข้อส่อทุจริต โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและ เสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๐๘ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ กำหนดให้กรรมการ ป.ป.ช. มาจากการสรรหาของประชาชนและตรวจสอบได้ โดยตรงโดยสภาประชาชนสูงสุด โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณี พบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๐๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การลงโทษทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดและแบล็กลิสต์บริษัทเอกชนที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการดัดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้ แฉเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ ขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการ เยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๑๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การดัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งราชการตลอดชีวิต สำหรับผู้ถูกพิพากษาว่าทุจริตต่อหน้าที่ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะ กรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสิน ใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๑๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การให้อำนาจองค์กรอิสระภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และตรวจสอบการประมุลโครงการรัฐทุกโครงการ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้อง เปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบ

ออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๑๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ มาตรการตรวจค้น ยึดทรัพย์ และลงโทษทางอาญาขั้นสูงสุดต่อนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่ทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๑๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การจัดตั้งระบบคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblower Protection) ที่ปลอดภัยและมีเงินรางวัลสนับสนุน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเอง และอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๑๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเปิดเผยสัญญาสัมปทาน รายจ่ายงบประมาณ และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐออนไลน์ทั้งหมดที่ประชาชนสืบค้นง่าย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๑๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเพื่อขอลงมติไม่ไว้วางใจข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิ่นที่พบข้อส่อทุจริต โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๑๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การกำหนดให้กรรมการ ป.ป.ช. มาจากการสรรหาของประชาชนและตรวจสอบได้โดยตรงโดยสภาประชาชนสูงสุด โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย

ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่
สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อ
ศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๑๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย
เกี่ยวกับ การลงโทษทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดและแบล็กลิสต์บริษัทเอกชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดิสสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น
รายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้อง
ดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๑๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้
อย่างทั่วถึงในเรื่อง การดัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งราชการ
ตลอดชีวิตสำหรับผู้ถูกพิพากษาว่าทุจริตต่อหน้าที่ โดยสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติ
โครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๑๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด
หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การให้อำนาจองค์กรอิสระภาคประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์และตรวจสอบการประมวลโครงการรัฐทุกโครงการ โดยต้องส่งเสริม
การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี
มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่น
คำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนพบปัญหาญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๖

สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร

มาตรา ๗๒๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย
เสรีภาพของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสารและวิเคราะห์ประเด็นสาธารณะโดย
ปราศจากการแทรกแซงหรือเซ็นเซอร์จากรัฐ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของ
คณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวม

ตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๒๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิของนักข่าวในการปกปิดข้อมูลแหล่งข่าวเพื่อความปลอดภัยและจริยธรรมการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๒๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการรวบรวมกิจการสื่อและห้ามการครอบครองสื่อโดยกลุ่มทุนผูกขาดเพื่อความหลากหลายของข้อมูล โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๒๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การสนับสนุนกองทุนเพื่อสื่อสร้างสรรค์ สื่อชุมชน และสื่อทางเลือกเพื่อความเท่าเทียมในการสื่อสาร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๒๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการขอรับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการและเอกสารลับของรัฐที่มีผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๒๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรสื่อในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและสงคราม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วน

ของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๒๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับการจำกัดการใช้กฎหมายฟ้องร้องเพื่อปิดปากสื่อมวลชนหรือการกลั่นแกล้งทางกฎหมายต่อนักเคลื่อนไหวประชาสังคม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๒๗ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การสนับสนุนบทบาทของสภานิติบัญญัติสื่อมวลชนที่เป็นอิสระในการควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพกันเองโดยไม่พึ่งอำนาจรัฐ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๒๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ เสรีภาพของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสารและวิเคราะห์ประเด็นสาธารณะ โดยปราศจากการแทรกแซงหรือเซ็นเซอร์จากรัฐ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๒๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิของนักข่าวในการปกปิดข้อมูลแหล่งข่าวเพื่อความปลอดภัยและจรรยาบรรณการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๓๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง มาตรการป้องกันการควบคุมกิจการสื่อและห้ามการครอบครองสื่อ

โดยกลุ่มทุนผูกขาดเพื่อความหลากหลายของข้อมูล โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๓๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การสนับสนุนกองทุนเพื่อสื่อสร้างสรรค์ สื่อชุมชน และสื่อทางเลือกเพื่อความเท่าเทียมในการสื่อสาร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผล และเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๓๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิในการขอรับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการและเอกสารลับของรัฐที่มีผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๓๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรสื่อในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและสงคราม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๓๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจำกัดการใช้กฎหมายฟ้องร้องเพื่อปิดปากสื่อมวลชนหรือการกลั่นแกล้งทางกฎหมายต่อนักเคลื่อนไหวประชาสังคม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๓๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การสนับสนุนบทบาทของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นอิสระในการควบคุม จรรยาบรรณวิชาชีพกันเองโดยไม่พึ่งอำนาจรัฐ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของ คณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วม ตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ วินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๓๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ เสรีภาพของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสารและวิเคราะห์ประเด็น สาธารณะโดยปราศจากการแทรกแซงหรือเซ็นเซอร์จากรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงาน รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงาน บนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อ สภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๓๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิของนักข่าวในการปกปิดข้อมูลแหล่งข่าวเพื่อความ ปลอดภัยและจรรยาบรรณการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัย ทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๓๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ มาตรการป้องกันการควบรวมกิจการสื่อและห้าม การครอบครองสื่อโดยกลุ่มทุนผูกขาดเพื่อความหลากหลายของข้อมูล โดย สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการ จัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก นิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๓๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การสนับสนุนกองทุนเพื่อสื่อสร้างสรรค์ สื่อชุมชน และสื่อ ทางเลือกเพื่อความเท่าเทียมในการสื่อสาร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครอง

สวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๔๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิในการขอรับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการและเอกสารลับของรัฐที่มีผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๔๑ รัฐต้องส่งเสริม ค้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรสื่อในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและสงคราม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๔๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจำกัดการใช้กฎหมายฟ้องร้องเพื่อปิดปากสื่อมวลชนหรือการกลั่นแกล้งทางกฎหมายต่อนักเคลื่อนไหวประชาสังคม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๔๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การสนับสนุนบทบาทของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นอิสระในการควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพกันเองโดยไม่พึ่งอำนาจรัฐ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๔๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง เสรีภาพของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสารและวิเคราะห์ประเด็นสาธารณะโดยปราศจากการแทรกแซงหรือเซ็นเซอร์จากรัฐ โดยต้องส่ง

เสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๔๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิของนักข่าวในการปกปิดข้อมูลแหล่งข่าวเพื่อความปลอดภัยและจริยธรรมการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๔๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน มาตรการป้องกันการควบคุมกิจการสื่อและห้ามการครอบครองสื่อโดยกลุ่มทุนผูกขาดเพื่อความหลากหลายของข้อมูล โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๔๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การสนับสนุนกองทุนเพื่อสื่อสร้างสรรค์ สื่อชุมชน และสื่อทางเลือกเพื่อความเท่าเทียมในการสื่อสาร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๔๘ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิในการขอรับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการและเอกสารลับของรัฐที่มีผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๔๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรสื่อในระหว่าง

ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและสงคราม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและ
ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครอง
สวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้อง
ดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๕๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย
เกี่ยวกับ การจำกัดการใช้กฎหมายฟ้องร้องเพื่อปิดปากสื่อมวลชนหรือการกลั่น
แกล้งทางกฎหมายต่อนักเคลื่อนไหวประชาสังคม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วน
ของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๕๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้
อย่างทั่วถึงในเรื่อง การสนับสนุนบทบาทของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นอิสระใน
การควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพกันเองโดยไม่พึ่งอำนาจรัฐ โดยกำหนดให้หน่วย
งานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงาน
บนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๕๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด
หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ เสรีภาพของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสารและ
วิเคราะห์ประเด็นสาธารณะโดยปราศจากการแทรกแซงหรือเซ็นเซอร์จากรัฐ โดย
จัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๕๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ
ความโปร่งใสในด้าน สิทธิของนักข่าวในการปกปิดข้อมูลแหล่งข่าวเพื่อความ
ปลอดภัยและจริยธรรมการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการ
ร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๕๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ มาตรการป้องกันการควมรวมกิจการสื่อและห้ามการครอบครองสื่อ โดยกลุ่มทุนผูกขาดเพื่อความหลากหลายของข้อมูล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๕๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การสนับสนุนกองทุนเพื่อสื่อสร้างสรรค์ สื่อชุมชน และสื่อทางเลือกเพื่อความเท่าเทียมในการสื่อสาร โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๕๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิในการขอรับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการและเอกสารลับของ รัฐที่มีผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๕๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคคลากรสื่อในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและสงคราม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๕๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจำกัดการใช้กฎหมายฟ้องร้องเพื่อปิดปากสื่อมวลชนหรือการกลั่นแกล้งทางกฎหมายต่อนักเคลื่อนไหวประชาสังคม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและ

อนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๕๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การสนับสนุนบทบาทของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นอิสระในการควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพกันเองโดยไม่พึ่งอำนาจรัฐ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๗

การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน

มาตรา ๗๖๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) ในโครงการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๖๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม เช่น การเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าและภาษีความมั่งคั่งของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๖๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชนและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนการตั้งตัวของผู้ประกอบการรายย่อย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๖๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิการทำมาค้าขายในพื้นที่สาธารณะ การตั้งตลาดนัดชุมชน และการสนับสนุนระบบสหกรณ์การค้า โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๖๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดสรรรายได้จากภาษีของรัฐเพื่อสะสมเป็นกองทุนความมั่งคั่งของราษฎรเพื่อสวัสดิการสังคมในอนาคต โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๖๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน มาตรการสกัดกั้นการผูกขาดและการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมค้าปลีกและอุปโภคบริโภคพื้นฐาน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๖๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การอุดหนุนและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนในชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานท้องถิ่น โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๖๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดทำระบบบัญชีการคลังของแผ่นดินที่โปร่งใส เปิดเผยหนี้สาธารณะ และรายได้รัฐทางระบบออนไลน์ตลอดเวลา โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง

เครื่องครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๖๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) ในโครงการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ ประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๖๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม เช่น การเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าและภาษีความมั่งคั่งของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครอง พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๗๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชนและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ การศึกษาเพื่อสนับสนุนการตั้งตัวของผู้ประกอบการรายย่อย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วน ของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง รวมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจาย อำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๗๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิการทำมาค้าขายในพื้นที่ สาธารณะ การตั้งตลาดนัดชุมชน และการสนับสนุนระบบสหกรณ์การค้า โดย กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และ รายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมี อำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๗๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การจัดสรรรายได้จากภาษีของรัฐเพื่อสะสมเป็นกองทุนความ มั่งคั่งของราษฎรเพื่อสวัสดิการสังคมในอนาคต โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัย

ทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้อง ร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๗๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ มาตรการสกัดกั้นการผูกขาดและการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรม ค่าปลีกและอุปโภคบริโภคพื้นฐาน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ ประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการ เยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๗๔ รัฐต้องส่งเสริม ค้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ อดทนและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนในชุมชนให้สอดคล้องกับ ความ ต้องการของตลาดงานท้องถิ่น โดยต้องส่งเสริมการค้มครองพยานและผู้แจ้ง เบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการค้มครองสวัสดิภาพขั้น สูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๗๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การจัดทำระบบบัญชีการคลังของแผ่นดินที่โปร่งใส เปิดเผยหนี้สาธารณะ และรายได้รัฐทางระบบออนไลน์ตลอดเวลา โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะ กรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย กรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๗๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การส่งเสริมระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) ในโครงการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่ สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุด ทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๗๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม เช่น การเก็บภาษีที่ดิน

ในอัตราก้าวหน้าและภาษีความมั่งคั่งของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๗๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชนและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนการตั้งตัวของผู้ประกอบการรายย่อย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๗๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การคุ้มครองสิทธิการทำมาค้าขายในพื้นที่สาธารณะ การตั้งตลาดนัดชุมชน และการสนับสนุนระบบสหกรณ์การค้า โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๘๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การจัดสรรรายได้จากภาษีของรัฐเพื่อสะสมเป็นกองทุนความมั่งคั่งของราษฎรเพื่อสวัสดิการสังคมในอนาคต โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๘๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย มาตรการสกัดกั้นการผูกขาดและการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมค้าปลีกและอุปโภคบริโภคพื้นฐาน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๘๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การอุดหนุนและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนในชุมชนให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงานท้องถิ่น โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๘๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การจัดทำระบบบัญชีการคลังของแผ่นดินที่โปร่งใส เปิดเผยหนี้สาธารณะ และรายได้รัฐทางระบบออนไลน์ตลอดเวลา โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วม กับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ วินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๘๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) ในโครงการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครอง พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภา ประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๘๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม เช่น การ เก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าและภาษีความมั่งคั่งของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดย ต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพ ต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๘๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชนและกองทุนเงินกู้ดอกเบี้ย ต่ำเพื่อสนับสนุนการตั้งตัวของผู้ประกอบการรายย่อย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐ ต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบ

ออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๘๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิการทำมาค้าขายในพื้นที่สาธารณะ การตั้งตลาดนัด ชุมชน และการสนับสนุนระบบสหกรณ์การค้า โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและ เสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๘๘ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ จัดสรรรายได้จากภาษีของรัฐเพื่อสะสมเป็นกองทุนความมั่งคั่งของราษฎรเพื่อ สวัสดิการสังคมในอนาคต โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และ ประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบ บทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๘๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ มาตรการสกัดกั้นการผูกขาดและการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมค้า ปลีกและอุปโภคบริโภคพื้นฐาน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง เบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้น สูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการ เยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๙๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การอุดหนุนและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนในชุมชนให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงานท้องถิ่น โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะ กรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๙๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดทำระบบบัญชีการคลังของแผ่นดินที่โปร่งใส เปิดเผย หนี้สาธารณะ และรายได้รัฐทางระบบออนไลน์ตลอดเวลา โดยกำหนดให้หน่วย

งานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๗๙๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) ในโครงการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๗๙๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม เช่น การเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าและภาษีความมั่งคั่งของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเอง และอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๗๙๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชนและกองทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อสนับสนุนการตั้งตัวของผู้ประกอบการรายย่อย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๗๙๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองสิทธิการทำมาค้าขายในพื้นที่สาธารณะ การตั้งตลาดนัดชุมชน และการสนับสนุนระบบสหกรณ์การค้า โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๗๙๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจัดสรรรายได้จากภาษีของรัฐเพื่อสะสมเป็นกองทุนความมั่งคั่งของ

ราษฎรเพื่อสวัสดิการสังคมในอนาคต โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่ สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อ ศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๗๙๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ มาตรการสกัดกั้นการผูกขาดและการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมค้าปลีกและอุปโภคบริโภคพื้นฐาน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๗๙๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การอุดหนุนและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนในชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๗๙๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดทำระบบบัญชีการคลังของแผ่นดินที่โปร่งใส เปิดเผยหนี้สาธารณะ และรายได้รัฐทางระบบออนไลน์ตลอดเวลา โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๘

กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน

มาตรา ๘๐๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การกำหนดให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพและงบประมาณกลาโหมอยู่ภายใต้การควบคุมและอนุมัติของรัฐบาลพลเรือน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาค

ประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๐๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การยกเลิกการบังคับตรวจเลือกทหารกองเกิน (เกณฑ์ทหาร) และเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการสมัครใจอย่างมีสวัสดิการและเกียรติยศ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๐๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเปิดเผยราคากลาง สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุทโธปกรณ์ และสัมปทานกองทัพต่อสาธารณะเพื่อการตรวจสอบ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๐๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจำกัดบทบาทของกองทัพและกำลังพลจากการเข้าไปแทรกแซงบอร์ดบริหารรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๐๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การควบคุมการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการประกาศกฏอัยการศึกให้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบภัยอันตรายนี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๐๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การปฏิรูปศาลทหารให้พิจารณาเฉพาะความผิดทางวินัย

ทหาร และให้พลเรือนขึ้นศาลยุติธรรมปกติในทุกคดี โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๐๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสวัสดิภาพของทหารชั้นผู้น้อยจากการทารุณกรรม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๐๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดสรรและลดอัตราค่าจ้างพลนายพลในกองทัพให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่และภัยความมั่นคงที่แท้จริง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๐๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การกำหนดให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพและงบประมาณกลาโหมอยู่ภายใต้การควบคุมและอนุมัติของรัฐบาลพลเรือน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๐๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การยกเลิกการบังคับตรวจเลือกทหารกองเกิน (เกณฑ์ทหาร) และเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการสมัครใจอย่างมีสวัสดิการและเกียรติยศ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๑๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเปิดเผยราคากลาง สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุทธโธปกรณ์ และสัมปทานกองทัพต่อสาธารณะเพื่อการตรวจสอบ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๑๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจำกัดบทบาทของกองทัพและกำลังพลจากการเข้าไปแทรกแซงบอร์ดบริหารรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๑๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การควบคุมการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการประกาศกฎอัยการศึกให้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๑๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การปฏิรูปศาลทหารให้พิจารณาเฉพาะความผิดทางวินัยทหาร และให้พลเรือนขึ้นศาลยุติธรรมปกติในทุกคดี โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๑๔ รัฐต้องส่งเสริม คัมครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสวัสดิภาพของทหารชั้นผู้น้อยจากการทารุณกรรม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การ

ดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออก
รองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๑๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับ การจัดสรรและลดอัตราค่าพลังงานพลในกองทัพให้สอดคล้องกับขนาด
พื้นที่และภัยความมั่นคงที่แท้จริง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการ
ภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และ
ให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบ
การฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๑๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย
เกี่ยวกับ การกำหนดให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพและงบประมาณกลาโหมอยู่ภายใต้
การควบคุมและอนุมัติของรัฐบาลพลเรือน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่
สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุด
ทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๑๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้
อย่างทั่วถึงในเรื่อง การยกเลิกการบังคับตรวจเลือกทหารกองเกิน (เกณฑ์ทหาร)
และเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการสมัครใจอย่างมีสวัสดิการและเกียรติยศ โดยจัดให้มี
ระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษ
อาญา

มาตรา ๘๑๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด
หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเปิดเผยราคากลาง สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอาวุธ
ยุทธโธปกรณ์ และสัมปทานกองทัพต่อสาธารณะเพื่อการตรวจสอบ โดยสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเอง
และอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความ
โปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๑๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ
ความโปร่งใสในด้าน การจำกัดบทบาทของกองทัพและกำลังพลจากการเข้าไป

แทรกแซงบอร์ดบริหารรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๒๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การควบคุมการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการประกาศกฎอัยการศึกให้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๒๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การปฏิรูปศาลทหารให้พิจารณาเฉพาะความผิดทางวินัยทหาร และให้พลเรือนชั้นศาลยุติธรรมปกติในทุกคดี โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๒๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสวัสดิภาพของทหารชั้นผู้น้อยจากการทารุณกรรม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๒๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจัดสรรและลดอัตราค่าพลังงานพลในกองทัพให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่และภัยความมั่นคงที่แท้จริง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๒๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การกำหนดให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพและงบประมาณกลาโหมอยู่ภายใต้การควบคุมและอนุมัติของรัฐบาลพลเรือน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๒๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การยกเลิกการบังคับตรวจเลือกทหารกองเกิน (เกณฑ์ทหาร) และเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการสมัครใจอย่างมีสวัสดิการและเกียรติยศ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๒๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเปิดเผยราคากลาง สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอาวุธ ยุทโธปกรณ์ และสัมปทานกองทัพต่อสาธารณะเพื่อการตรวจสอบ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๒๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การจำกัดบทบาทของกองทัพและกำลังพลจากการเข้าไปแทรกแซงบอร์ดบริหารรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๒๘ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การควบคุมการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการประกาศกฎอัยการศึกให้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับ

ประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัติที่ถูกละเมิด

มาตรา ๘๒๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การปฏิรูปศาลทหารให้พิจารณาเฉพาะความผิดทางวินัยทหาร และให้พลเรือนขึ้นศาลยุติธรรมปกติในทุกคดี โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๓๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสวัสดิภาพของทหารชั้นผู้น้อยจากการทารุณกรรม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๓๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดสรรและลดอัตรากำลังพลนายพลในกองทัพให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่และภัยความมั่นคงที่แท้จริง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนพบปัญหาปฏิบัติได้โดยตรง

มาตรา ๘๓๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การกำหนดให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพและงบประมาณกลาโหมอยู่ภายใต้การควบคุมและอนุมัติของรัฐบาลพลเรือน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๓๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การยกเลิกการบังคับตรวจเลือกทหารกองเกิน (เกณฑ์ทหาร) และเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการสมัครใจอย่างมีสวัสดิการและเกียรติยศ โดยสนับสนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเอง และอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๓๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเปิดเผยราคากลาง สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุทโธปกรณ์ และสัมปทานกองทัพต่อสาธารณะเพื่อการตรวจสอบ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๓๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจำกัดบทบาทของกองทัพและกำลังพลจากการเข้าไปแทรกแซงบอร์ดบริหาร รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการ ภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อ คณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๓๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การควบคุมการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการประกาศกฎอัยการศึกให้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อ ศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๓๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การปฏิรูปศาลทหารให้พิจารณาเฉพาะความผิดทางวินัยทหาร และให้พลเรือนขึ้นศาลยุติธรรมปกติในทุกคดี โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้อง ดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๓๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสวัสดิภาพ

ของทหารชั้นผู้น้อยจากการทารุณกรรม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๓๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดสรรและลดอัตราค่าพลังงานพลในกองทัพให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่และภัยความมั่นคงที่แท้จริง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

หมวด ๒๙

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา

มาตรา ๘๔๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สนธิสัญญาความร่วมมือทางทหารและการค้าเสรีระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาประชาชนสูงสุดและรัฐสภา โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๔๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิในการเข้าชื่อเสนอจัดทำประชามติของประชาชนเกี่ยวกับสนธิสัญญาที่มีข้อผูกพันกระทบต่อสิทธิทำกินของราษฎร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๔๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ นโยบายการทูตที่ยึดมั่นในอธิปไตย ความเป็นกลางทางทหาร และการเป็นสะพานเชื่อมสันติภาพในเวทีสากล โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น

รายป้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๔๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การถ่ายทอดสดและเผยแพร่บันทึกการเจรจาความตกลงพหุภาคี และสนธิสัญญาระหว่างประเทศทางออนไลน์ทั้งหมด โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผล และเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๔๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การกอบกู้ ปกป้อง และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือได้รับอันตรายในต่างประเทศ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๔๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนสากลและกฎหมายสิทธิมนุษยชนอย่างไร้ข้อกังขา โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๔๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การจัดระบบต้อนรับและคุ้มครองทางมนุษยธรรมต่อผู้ลี้ภัยจากการสงครามและความขัดแย้งทางการเมือง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๔๗ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การแก้ไขปัญหาเขตแดนและพื้นที่ทับซ้อนทางบกและทางทะเลโดยอาศัยเจรจาสันติวิธีและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

สูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๔๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สนธิสัญญาความร่วมมือทางทหารและการค้าเสรีระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาประชาชนสูงสุดและรัฐสภา โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๔๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าชื่อเสนอจัดทำประชามติของประชาชนเกี่ยวกับสนธิสัญญาที่มีข้อผูกพันกระทบต่อสิทธิทำกินของราษฎร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๕๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง นโยบายการทูตที่ยึดมั่นในอธิปไตย ความเป็นกลางทางทหาร และการเป็นสะพานเชื่อมสันติภาพในเวทีสากล โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๕๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การถ่ายทอดสดและเผยแพร่บันทึกการเจรจา ความตกลงพหุภาคีและสนธิสัญญาระหว่างประเทศทางออนไลน์ทั้งหมด โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๕๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การกอบกู้ ปกป้อง และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยที่

ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือได้รับอันตรายในต่างประเทศ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๕๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนสากล และกฎหมายสิทธิมนุษยชนอย่างไร้ข้อกังขา โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๕๔ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดระบบต้อนรับและคุ้มครองทางมนุษยธรรมต่อผู้ลี้ภัยจากการสงครามและความขัดแย้งทางการเมือง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดิบชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๕๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การแก้ไขปัญหาเขตแดนและพื้นที่ทับซ้อนทางบกและทางทะเลโดยอาศัยเจรจาสันติวิธีและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๕๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สนธิสัญญาความร่วมมือทางทหารและการค้าเสรีระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาประชาชนสูงสุดและรัฐสภา โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๕๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการเข้าซื้อเสนอจัดทำประชาคมติของประชาชนเกี่ยวกับ สนธิสัญญาที่มีข้อผูกพันกระทบต่อสิทธิทำกินของราษฎร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ โครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลย การปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๕๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ นโยบายการทูตที่ยึดมั่นในอธิปไตย ความเป็นกลางทางทหาร และการเป็นสะพานเชื่อมสันติภาพในเวทีสากล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและ อนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความ โปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๕๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การถ่ายทอดสดและเผยแพร่บันทึกการเจรจาความตกลง พหุภาคีและสนธิสัญญาระหว่างประเทศทางออนไลน์ทั้งหมด โดยต้องส่งเสริมการ คุ่มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๖๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การกอบกู้ ปกป้อง และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยที่ถูก ละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือได้รับอันตรายในต่างประเทศ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วน ของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าซื้อยื่นฟ้องร้องต่อศาล ปกครองกรณีพบพบปัญหาผิดนี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๖๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ่มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนสากลและกฎหมายสิทธิ มนุษยชนอย่างไร้ข้อกังขา โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย

หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดลอม รัฐต้องดำเนินการเยียวยา
แก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๖๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับ การจัดระบบต้อนรับและคุ้มครองทางมนุษยธรรมต่อผู้ลี้ภัยจากการสงคราม
และความขัดแย้งทางการเมือง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง
การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่าง
เคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๖๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย
เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาเขตแดนและพื้นที่ทับซ้อนทางบกและทางทะเลโดย
อาศัยเจรจาสันติวิธีและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการ
ร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๖๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่าง
ทั่วถึงในเรื่อง สนธิสัญญาความร่วมมือทางทหารและการค้าเสรีระหว่างประเทศ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาประชาชนสูงสุดและรัฐสภา โดยต้องส่งเสริมการ
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพจน์มิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี
มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้
ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๖๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด
หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการเข้าซื้อเสนอจัดทำประชามติของ
ประชาชนเกี่ยวกับสนธิสัญญาที่มีข้อผูกพันกระทบต่อสิทธิทำกินของราษฎร โดย
ต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพ
ต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๖๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ
ความโปร่งใสในด้าน นโยบายการทูตที่ยึดมั่นในอธิปไตย ความเป็นกลางทาง
ทหาร และการเป็นสะพานเชื่อมสันติภาพในเวทีสากล โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐ

ต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๖๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การถ่ายทอดสดและเผยแพร่บันทึกการเจรจาความตกลงพหุภาคี และสนธิสัญญาระหว่างประเทศทางออนไลน์ทั้งหมด โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๖๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การกอบกู้ ปกป้อง และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือได้รับอันตรายในต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๖๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนสากลและกฎหมายสิทธิมนุษยชนอย่างไร้ข้อกังขา โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๗๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจัดระบบต้อนรับและคุ้มครองทางมนุษยธรรมต่อผู้ลี้ภัยจากการสงครามและความขัดแย้งทางการเมือง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๗๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การแก้ไขปัญหาเขตแดนและพื้นที่ทับซ้อนทางบกและทาง

ทะเลโดยอาศัยเจรจาสันติวิธีและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๗๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สนธิสัญญาความร่วมมือทางทหารและการค้าเสรีระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาประชาชนสูงสุดและรัฐสภา โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๗๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิในการเข้าซื้อเสนอจัดทำประชามติของประชาชนเกี่ยวกับสนธิสัญญาที่มีข้อผูกพันกระทบต่อสิทธิทำกินของราษฎร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๗๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ นโยบายการทูตที่ยึดมั่นในอธิปไตย ความเป็นกลางทางทหาร และการเป็นสะพานเชื่อมสันติภาพในเวทีสากล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๗๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การถ่ายทอดสดและเผยแพร่บันทึกการเจรจาความตกลงพหุภาคีและสนธิสัญญาระหว่างประเทศทางออนไลน์ทั้งหมด โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๗๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การกอบกู้ ปกป้อง และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือได้รับอันตรายในต่างประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๗๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนสากลและกฎหมายสิทธิมนุษยชนอย่างไว้ข้อกังขา โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๗๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดระบบต้อนรับและคุ้มครองทางมนุษยธรรมต่อผู้ลี้ภัยจากการสงครามและความขัดแย้งทางการเมือง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๐

สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์

มาตรา ๘๗๙ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเคารพ รับรอง และคุ้มครองวิถีชีวิตดั้งเดิม จารีตประเพณี และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนท้องถิ่นและชาติพันธุ์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๘๐ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิในการใช้ภาษาแม่ ภาษาถิ่น และภาษาชาติพันธุ์ในโรงเรียนและ

เอกสารทางราชการในพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๘๑ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การรับรองสิทธิความเป็นพลเมืองและอำนวยความสะดวกในการพิสูจน์สัญชาติแก่กลุ่มชาติพันธุ์และบุคคลไร้สัญชาติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๘๒ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การสืบทอด พัฒนา และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม และดนตรีชาติพันธุ์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๘๓ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ มาตรการป้องกันการละเมิด จกฉวย หรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจากวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่อง ดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๘๘๔ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การกำหนดให้มีสัดส่วนตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ในคณะกรรมการจัดทำนโยบายพัฒนาวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๘๕ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปกรรมสมัย การละคร ภาพยนตร์ และวรรณกรรมโดยเปิดกว้างและไร้การควบคุมอุดมการณ์ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๘๖ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมและพัฒนาชาติพันธุ์และภาษาถิ่นศึกษาเพื่อการศึกษา ค้นคว้าประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๘๗ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเคารพ รับรอง และคุ้มครองวิถีชีวิตดั้งเดิม จารีตประเพณี และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนท้องถิ่นและชาติพันธุ์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๘๘ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิในการใช้ภาษาแม่ ภาษาถิ่น และภาษาชาติพันธุ์ในโรงเรียนและเอกสารทางราชการในพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๘๙ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การรับรองสิทธิความเป็นพลเมืองและอำนวยความสะดวกในการพิสูจน์สัญชาติแก่กลุ่มชาติพันธุ์และบุคคลไร้สัญชาติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๙๐ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การสืบทอด พัฒนา และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม และดนตรีชาติพันธุ์ โดยกำหนดให้หน่วยงาน รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๙๑ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน มาตรการป้องกันการละเมิด จกฉวย หรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจากวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาถูกละเมิด

มาตรา ๘๙๒ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การกำหนดให้มีสัดส่วนตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ในคณะกรรมการ จัดทำนโยบายพัฒนาวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๘๙๓ รัฐต้องส่งเสริม ค้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย การละคร ภาพยนตร์ และวรรณกรรมโดยเปิดกว้างและไร้การควบคุมอุดมการณ์ โดยต้องส่งเสริมการค้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการค้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๘๙๔ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมและพัฒนาชาติพันธุ์และภาษาถิ่นศึกษาเพื่อการ

ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๘๙๕ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเคารพ รับรอง และคุ้มครองวิถีชีวิตดั้งเดิม จารีตประเพณี และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนท้องถิ่นและชาติพันธุ์ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๘๙๖ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการใช้ภาษาแม่ ภาษาถิ่น และภาษาชาติพันธุ์ในโรงเรียน และเอกสารทางราชการในพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๘๙๗ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การรับรองสิทธิความเป็นพลเมืองและอำนวยความสะดวกในการพิสูจน์สัญชาติแก่กลุ่มชาติพันธุ์และบุคคลไร้สัญชาติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเอง และอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๘๙๘ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การสืบทอด พัฒนา และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม และดนตรีชาติพันธุ์ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๘๙๙ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ มาตรการป้องกันการละเมิด จกฉวย หรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจากวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๐๐ รัฐต้องส่งเสริม ค้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การกำหนดให้มีสัดส่วนตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ในคณะกรรมการจัดทำนโยบายพัฒนาวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยา แก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๐๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย การละคร ภาพยนตร์ และวรรณกรรมโดยเปิดกว้างและไร้การควบคุมอดมการณ์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๐๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมและพัฒนาชาติพันธุ์และภาษาถิ่นศึกษาเพื่อการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๐๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเคารพ รับรอง และค้มครองวิถีชีวิตดั้งเดิม จาริตประเพณี และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนท้องถิ่นและชาติพันธุ์ โดยต้องส่งเสริมการค้มครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการค้มครอง

สวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๐๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการใช้ภาษาแม่ ภาษาถิ่น และภาษาชาติพันธุ์ในโรงเรียนและเอกสารทางราชการในพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๐๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การรับรองสิทธิความเป็นพลเมืองและอำนวยความสะดวกในการพิสูจน์สัญชาติแก่กลุ่มชาติพันธุ์และบุคคลไร้สัญชาติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๐๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การสืบทอด พัฒนา และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม และดนตรีชาติพันธุ์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๐๗ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยมาตรการป้องกันการละเมิด ฉกฉวย หรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจากวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๐๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การกำหนดให้มีสัดส่วนตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ในคณะกรรมการจัดทำนโยบายพัฒนาวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยต้องส่งเสริมการค้ำครองพยานและผู้แจ้ง

เบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๐๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย การละคร ภาพยนตร์ และวรรณกรรมโดยเปิดกว้างและไร้การควบคุมอุดมการณ์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๑๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมและพัฒนาชาติพันธุ์และภาษาถิ่นศึกษาเพื่อการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๑๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเครพ รับรอง และคุ้มครองวิถีชีวิตดั้งเดิมจารีตประเพณี และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนท้องถิ่นและชาติพันธุ์ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๑๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิในการใช้ภาษาแม่ ภาษาถิ่น และภาษาชาติพันธุ์ในโรงเรียนและเอกสารทางราชการในพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๑๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การรับรองสิทธิความเป็นพลเมืองและอำนวยความสะดวกในการ

พิสูจนส์ัญชาติแก่กลุ่มชาติพันธุ์และบุคคลไร้สัญชาติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพจน์มิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๑๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การสืบทอด พัฒนา และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม และดนตรีชาติพันธุ์ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๑๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ มาตรการป้องกันการละเมิด ฉุกเฉิน หรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจากวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๑๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การกำหนดให้มีสัดส่วนตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ในคณะกรรมการจัดทำนโยบายพัฒนาวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๑๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย การละคร ภาพยนตร์ และวรรณกรรมโดยเปิดกว้างและไร้การควบคุมอุดมการณ์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๑ ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง

มาตรา ๙๑๘ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย มีสุขอนามัย และเพียงพอต่อโครงสร้างครอบครัวของประชาชนทุกคน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๑๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ มาตรการจัดหาที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคมแก่ครอบครัวรายได้น้อยและคนไร้บ้านในเขตเมือง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๒๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การห้ามบุกรุก ขัดไต่ หรือรื้อถอนชุมชนโดยปราศจากการไต่สวนของศาลและการจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยทดแทนที่เป็นธรรม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๒๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในเขตผังเมืองในการกำหนดเขตพื้นที่อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และที่พักอาศัย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๒๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และ

ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของเมืองให้ใกล้บ้านในระยะเดินถึง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤตินิষอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๒๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน ระบบการจัดการน้ำท่วม ผังการระบายน้ำเมือง และโครงสร้างพื้นฐานป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่เมืองอย่างทั่วถึง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๒๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงระหว่างที่อยู่อาศัย แหล่งเรียนรู้ และแหล่งจ้างงานในราคาประหยัด โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๒๕ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางสุขภาพและทางเท้าในชุมชนเมืองโดยความร่วมมือของคนในท้องถิ่น โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๒๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย มีสุขอนามัย และเพียงพอต่อโครงสร้างครอบครัวของประชาชนทุกคน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๒๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ มาตรการจัดหาที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคมแก่ครอบครัวรายได้น้อยและคนไร้บ้านในเขตเมือง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๒๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การห้ามบุกรุก ขัดไถ่ หรือรื้อถอนชุมชนโดยปราศจากการไต่สวนของศาลและการจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยทดแทนที่เป็นธรรม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๒๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในเขตผังเมืองในการกำหนดเขตพื้นที่อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และที่พักอาศัย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๓๐ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และลานจัดกิจกรรมนอกประสงค์ของเมืองให้ใกล้บ้านในระยะเดินถึง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๓๑ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ ระบบการจัดการน้ำท่วม ผังการระบายน้ำเมือง และโครงสร้างพื้นฐานป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่เมืองอย่างทั่วถึง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วม

กับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๓๒ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย สิทธิในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงระหว่างที่อยู่อาศัย แหล่งเรียนรู้ และแหล่งจ้างงานในราคาประหยัด โดยต้องส่งเสริมการคัดกรองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤตินิষอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคัดกรองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๓๓ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางสุขภาพและทางเท้าในชุมชนเมือง โดยความร่วมมือของคนในท้องถิ่น โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๓๔ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย มีสุขอนามัย และเพียงพอต่อโครงสร้างครอบครัวของประชาชนทุกคน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๓๕ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง มาตรการจัดหาที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคมแก่ครอบครัวรายได้ต่ำและคนไร้บ้านในเขตเมือง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๓๖ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การห้ามบุกรุก ขัดไถ่ หรือรื้อถอนชุมชนโดยปราศจากการไต่สวนของศาลและการจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยทดแทนที่เป็นธรรม โดย

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๓๗ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในเขตผังเมืองในการกำหนดเขตพื้นที่อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และที่พักอาศัย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๓๘ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของเมืองให้ใกล้บ้านในระยะเดินถึง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๓๙ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยระบบการจัดการน้ำท่วม ผังการระบายน้ำเมือง และโครงสร้างพื้นฐานป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่เมืองอย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๔๐ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงระหว่างที่อยู่อาศัย แหล่งเรียนรู้ และแหล่งจ้างงานในราคาประหยัด โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๔๑ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางสุขภาพและทางเท้าในชุมชน

เมืองโดยความร่วมมือของคนในท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๔๒ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย มีสุขอนามัย และเพียงพอต่อโครงสร้างครอบครัวของประชาชนทุกคน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๔๓ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ มาตรการจัดหาที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคมแก่ครอบครัวรายได้น้อยและคนไร้บ้านในเขตเมือง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๔๔ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การห้ามบุกรุก ขัดไต่ หรือรื้อถอนชุมชนโดยปราศจากการไต่สวนของศาลและการจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยทดแทนที่เป็นธรรม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๔๕ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในเขตผังเมืองในการกำหนดเขตพื้นที่อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และที่พักอาศัย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๔๖ รัฐต้องส่งเสริม คัมครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของเมืองให้ใกล้เคียงกันในระยะเดินถึง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๔๗ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ ระบบการจัดการน้ำท่วม ฟังการระบายน้ำเมือง และโครงสร้างพื้นฐานป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่เมืองอย่างทั่วถึง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๔๘ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงระหว่างที่อยู่อาศัย แหล่งเรียนรู้ และแหล่งจ้างงานในราคาประหยัด โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๔๙ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางสุขภาพและทางเท้าในชุมชนเมืองโดยความร่วมมือของคนในท้องถิ่น โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๕๐ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย มีสุขอนามัย และเพียงพอต่อโครงสร้างครอบครัวของประชาชนทุกคน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๕๑ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน มาตรการจัดหาที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม แก่ครอบครัวรายได้น้อยและคนไร้บ้านในเขตเมือง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๕๒ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การห้ามบุกรุก ขัดไต่ หรือรื้อถอนชุมชนโดยปราศจากการไต่สวนของศาลและการจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยทดแทนที่เป็นธรรม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๕๓ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในเขตผังเมืองในการกำหนดเขตพื้นที่อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และที่พักอาศัย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๕๔ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และลานจัดกิจกรรม อเนกประสงค์ของเมืองให้ใกล้เคียงบ้านในระยะเดินถึง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๕๕ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ ระบบการจัดการน้ำท่วม ผังการระบายน้ำเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน ป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่เมืองอย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง

เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๕๖ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงระหว่างที่อยู่อาศัย แหล่งเรียนรู้ และแหล่งจ้างงานในราคาประหยัด โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๒

พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง

มาตรา ๙๕๗ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยสิทธิในการเข้าถึงบริการพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงในราคาที่สมเหตุสมผล โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๕๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การควบคุมและจำกัดการผูกขาดในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า สายส่งพลังงาน และการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๕๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิของประชาชนในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง และขายส่วนเกินคืนให้ระบบสายส่งโดยสะดวก โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

เป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๖๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อกฎมิกาคอย่างทั่วถึงและประหยัดเพื่อลดต้นทุนชีวิต โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผล และเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๖๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การบริหารจัดการทางหลวงแผ่นดินและบริการสาธารณะเพื่อส่วนรวมโดยห้ามการโอนเป็นกรรมสิทธิ์เอกชนเพื่อการขูดรีด โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๖๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอย่างเป็นธรรมโดยมีมาตรการช่วยเหลือแรงงานเดิม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๖๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมประชาชนเพื่อตรวจสอบสัญญาสัมปทาน และโครงสร้างราคาน้ำมันและพลังงานแผ่นดิน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๖๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดสรรคลื่นความถี่โทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีในสถาบันการศึกษาและพื้นที่สาธารณะ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง

เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๖๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ สิทธิในการเข้าถึงบริการพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงในราคาที่สมเหตุสมผล โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๖๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การควบคุมและจำกัดการผูกขาดในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า สายส่งพลังงาน และการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๖๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิของประชาชนในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายส่วนเกินคืนให้ระบบสายส่งโดยสะดวก โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๖๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อภูมิภาคอย่างทั่วถึงและประหยัดเพื่อลดต้นทุนชีวิต โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๖๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การบริหารจัดการทางหลวงแผ่นดินและบริการสาธารณะเพื่อ

ส่วนรวมโดยห้ามการโอนเป็นกรรมสิทธิ์เอกชนเพื่อการทุจริต โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๗๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอย่างเป็นธรรมโดยมีมาตรการช่วยเหลือแรงงานเดิม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๗๑ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมประชาชนเพื่อตรวจสอบสัญญาสัมปทานและโครงสร้างราคาน้ำมันและพลังงานแผ่นดิน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๗๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจัดสรรคลื่นความถี่โทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีในสถาบันการศึกษาและพื้นที่สาธารณะ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๗๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าถึงบริการพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงในราคาที่สมเหตุสมผล โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๗๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การควบคุมและจำกัดการผูกขาดในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า สายส่งพลังงาน และการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยจัดให้มี ระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล สัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษ อาญา

มาตรา ๙๗๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิของประชาชนในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายส่วนเกินคืนให้ระบบสายส่งโดยสะดวก โดย สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการ จัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก นิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๗๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งมวลชน เชื่อมต่อภูมิภาคอย่างทั่วถึงและประหยัดเพื่อลดต้นทุนชีวิต โดยต้องส่งเสริมการ คุ่มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๗๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การบริหารจัดการทางหลวงแผ่นดินและบริการสาธารณะเพื่อส่วน รวมโดยห้ามการโอนเป็นกรรมสิทธิ์เอกชนเพื่อการทุจริต โดยต้องกำหนดให้มี สัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้อง ต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๗๘ รัฐต้องส่งเสริม คุ่มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ เปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอย่างเป็นธรรมโดยมี มาตรการช่วยเหลือแรงงานเดิม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้น

ได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๗๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมประชาชนเพื่อตรวจสอบสัญญาสัมปทานและโครงสร้างราคาน้ำมันและพลังงานแผ่นดิน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๘๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจัดสรรคลื่นความถี่โทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีในสถาบันการศึกษาและพื้นที่สาธารณะ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๘๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการเข้าถึงบริการพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และโทรคมนาคม พื้นฐานอย่างทั่วถึงในราคาที่สมเหตุสมผล โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๘๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การควบคุมและจำกัดการผูกขาดในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า สายส่งพลังงาน และการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๘๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิของประชาชนในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายส่วนเกินคืนให้ระบบสายส่งโดยสะดวก โดยกำหนดให้หน่วย

งานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๘๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อกฎมิกะอย่างทั่วถึงและประหยัดเพื่อลดต้นทุนชีวิต โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๘๕ รัฐต้องส่งเสริม ค้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การบริหารจัดการทางหลวงแผ่นดินและบริการสาธารณะเพื่อส่วนรวมโดยห้ามการโอนเป็นกรรมสิทธิ์เอกชนเพื่อการทุจริต โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๘๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอย่างเป็นธรรมโดยมีมาตรการช่วยเหลือแรงงานเดิม โดยต้องส่งเสริมการค้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการค้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๘๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมประชาชนเพื่อตรวจสอบสัญญาสัมปทานและโครงสร้างราคาน้ำมันและพลังงานแผ่นดิน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๙๘๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่โทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงฟรีในสถาบันการศึกษาและพื้นที่สาธารณะ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๙๘๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการเข้าถึงบริการพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงในราคาที่สมเหตุสมผล โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๙๐ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การควบคุมและจำกัดการผูกขาดในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าสายส่งพลังงาน และการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเอง และอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๙๑ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิของประชาชนในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายส่วนเกินคืนให้ระบบสายส่งโดยสะดวก โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๙๒ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อภูมิภาคอย่างทั่วถึงและประหยัดเพื่อลดต้นทุนชีวิต โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๙๙๓ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การบริหารจัดการทางหลวงแผ่นดินและบริการสาธารณะเพื่อส่วนรวมโดยห้ามการโอนเป็นกรรมสิทธิ์เอกชนเพื่อการขุดรื้อ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๙๙๔ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอย่างเป็นธรรมโดยมีมาตรการช่วยเหลือแรงงานเดิม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๙๙๕ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมประชาชนเพื่อตรวจสอบสัญญาสัมปทานและโครงสร้างราคาน้ำมันและพลังงานแผ่นดิน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๓

กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

มาตรา ๙๙๖ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างสนามกีฬา สระว่ายน้ำ และศูนย์นันทนาการที่เปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีในทุกอำเภอ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๙๙๗ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาทุกประเภทอย่างเป็นธรรม ไร้การแบ่งแยก

เส้นสาย และการดูแลสวัสดิการหลังเลิกเล่นทีมชาติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๙๙๘ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโสมสเดย์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๙๙๙ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ชายหาด น้ำตก และอุทยานแห่งชาติให้พ้นจากการถูกครอบครองหรือทำลายโดยเอกชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๐๐ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การตั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุในระดับชุมชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๐๑ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิของผู้ใช้แรงงานและข้าราชการในการได้รับการลาพักผ่อนประจำปีและการสนับสนุนกิจกรรมสันตนาการเพื่อผ่อนคลาย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๐๒ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การอนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาโบราณสถานและย่านประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๐๓ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและกีฬาสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมสังคมได้ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๐๔ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างสนามกีฬา สระว่ายน้ำ และศูนย์นันทนาการที่เปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีในทุกอำเภอ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๐๕ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาทุกประเภทอย่างเป็นธรรม ไร้การแบ่งแยกเส้นสาย และการดูแลสวัสดิการหลังเลิกเล่นทีมชาติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๐๖ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๐๗ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ชายหาด น้ำตก และอุทยานแห่งชาติให้พ้นจากการถูกรบครองหรือทำลายโดยเอกชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๐๘ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การตั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุในระดับชุมชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๐๙ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิของผู้ใช้แรงงานและข้าราชการในการได้รับการลาพักผ่อนประจำปีและการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการเพื่อผ่อนคลาย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๑๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาโบราณสถานและย่านประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๑๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและกีฬาสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อ

ให้สามารถออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมสังคมได้ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๑๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างสนามกีฬา สระว่ายน้ำ และศูนย์นันทนาการที่เปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีในทุกอำเภอ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๑๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาทุกประเภทอย่างเป็นธรรม ไร้การแบ่งแยกเส้นสาย และการดูแลสวัสดิการหลังเลิกเล่นทีมชาติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๑๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๑๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ชายหาด น้ำตก และอุทยานแห่งชาติให้พ้นจากการถูกรับรองหรือทำลายโดยเอกชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าว โดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๑๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การตั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุในระดับชุมชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๑๗ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยสิทธิของผู้ใช้แรงงานและข้าราชการในการได้รับการลาพักผ่อนประจำปีและการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการเพื่อผ่อนคลาย โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๑๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การอนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาโบราณสถานและย่านประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๑๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและกีฬาสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมสังคมได้ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๒๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างสนามกีฬา สระว่ายน้ำ และศูนย์นันทนาการที่เปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีในทุกอำเภอ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี

มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๒๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาทุกประเภทอย่างเป็นธรรม ไร้การแบ่งแยกเส้นสาย และการดูแลสวัสดิการหลังเลิกเล่นที่มชาติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพ ต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๒๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ เพื่อความโปร่งใสในด้าน การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่าน การส่งเสริมโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงาน บนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความ โปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๒๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ชายหาด น้ำตก และอุทยาน แห่งชาติให้พ้นจากการถูกครอบครองหรือทำลายโดยเอกชน โดยจัดให้มีระบบ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล สัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจ ติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๒๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการ ตั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุในระดับชุมชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณี พบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๒๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ สิทธิของผู้ใช้แรงงานและข้าราชการในการได้รับการลาพักผ่อนประจำปี และการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการเพื่อผ่อนคลาย โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครอง

พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพาดมีขอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๒๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาโบราณสถานและย่านประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๒๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและกีฬาสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมสังคมได้ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๒๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างสนามกีฬา สระว่ายน้ำ และศูนย์นันทนาการที่เปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีในทุกอำเภอ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๒๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาทุกประเภทอย่างเป็นธรรม ไร้อการแบ่งแยกเส้นสาย และการดูแลสวัสดิการหลังเลิกเล่นทีมชาติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๓๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริม โยมนสเดย์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครอง พยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๓๑ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ คุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ชายหาด น้ำตก และอุทยานแห่งชาติให้พ้น จากการถูกรบกวนหรือทำลายโดยเอกชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของ คณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วม ตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอ แนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๓๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การตั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุในระดับชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่ สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อ ศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๓๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ สิทธิของผู้ใช้แรงงานและข้าราชการในการได้รับการลาพักผ่อนประจำปี และการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการเพื่อผ่อนคลาย โดยจัดให้มีระบบความ ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ โครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่ง แวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวน ทันที

มาตรา ๑๐๓๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การอนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาโบราณสถานและย่าน ประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดย สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการ

จัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๔

สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

มาตรา ๑๐๓๕ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจำกัดอำนาจรัฐในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ให้กระทบต่อสิทธิพื้นฐาน เสรีภาพทางความคิด และสิทธิมนุษยชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๓๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจัดระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า (Early Warning System) ผ่าน โทรศัพท์มือถือและช่องทางสาธารณะฟรีและทันทั่วถึง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาณจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๓๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ มาตรการการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยค่าเสียหายแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนจากภัยธรรมชาติอย่างเร่งด่วน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๓๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติโดยกระจายอำนาจการบริหารจัดการเงินทุนกู้ชีพและการกู้ภัยให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและ

อนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๓๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดอบรมและสร้างระบบอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนในระดับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการช่วยเหลือขั้นต้น โดยต้องส่งเสริม การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิ เข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๔๐ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การคุ้มครองแรงงานและผู้ผลิตรายย่อยจากการเลิกจ้างและ หนี้สินที่เกิดขึ้นในช่วงประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง โดยต้องกำหนดให้มี สัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้อง ดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๔๑ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การตรวจสอบงบประมาณ บัญชีการใช้เงิน และการจัดสรร เครื่องอุปโภคบริโภคในช่วงภัยพิบัติโดยตัวแทนประชาชน โดยกำหนดให้หน่วย งานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงาน บนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระ ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๔๒ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการ จัดเตรียมค่ายพักพิงชั่วคราวที่มีมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และการ บริการดูแลทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น รายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๔๓ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การจำกัดอำนาจรัฐในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ให้กระทบต่อสิทธิ พื้นฐาน เสรีภาพทางความคิด และสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๔๔ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจัดระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า (Early Warning System) ผ่าน โทรศัพท์มือถือและช่องทางสาธารณะฟรีและทันทั่วถึง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๔๕ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง มาตรการการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยค่าเสียหายแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนจากภัยธรรมชาติอย่างเร่งด่วน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๔๖ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติโดยกระจายอำนาจการบริหารจัดการเงินทุนกู้ชีพและการกู้ภัยให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๔๗ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การจัดอบรมและสร้างระบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในระดับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการช่วยเหลือขั้นต้น โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๔๘ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การคุ้มครองแรงงานและผู้ผลิตรายย่อยจากการเลิกจ้างและหนี้สินที่

เกิดขึ้นในช่วงประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๔๙ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการตรวจสอบงบประมาณ บัญชีการใช้งบฉุกเฉิน และการจัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภคในช่วงภัยพิบัติโดยตัวแทนประชาชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๕๐ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจัดเตรียมค่ายพักพิงชั่วคราวที่มีมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และการบริการดูแลทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๕๑ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจำกัดอำนาจรัฐในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ให้กระทบต่อสิทธิพื้นฐาน เสรีภาพทางความคิด และสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๕๒ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า (Early Warning System) ผ่านโทรศัพท์มือถือและช่องทางสาธารณะฟรีและทันท่วงที โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๕๓ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ มาตรการการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยค่าเสียหายแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนจากภัยธรรมชาติอย่างเร่งด่วน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการ จัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก นิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๕๔ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ เพื่อความโปร่งใสในด้าน การจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติโดยกระจายอำนาจ การบริหารจัดการเงินทุนกู้ชีพและการกู้ภัยให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดย มีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจ ติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๕๕ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การจัดอบรมและสร้างระบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใน ระดับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการช่วยเหลือขั้นต้น โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของ คณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวม ดัดสนใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาล ปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๕๖ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ คุ้มครองแรงงานและผู้ผลิตรายย่อยจากการเลิกจ้างและหนี้สินที่เกิดขึ้นในช่วง ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่ สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการ เยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๕๗ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ การตรวจสอบงบประมาณ บัญชีการใช้งบฉุกเฉิน และการจัดสรรเครื่อง อุปโภคบริโภคในช่วงภัยพิบัติโดยตัวแทนประชาชน โดยจัดให้มีระบบความ ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๕๘ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจัดเตรียมค่ายพักพิงชั่วคราวที่มีมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และการบริการดูแลทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๕๙ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจำกัดอำนาจรัฐในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ให้กระทบต่อสิทธิพื้นฐาน เสรีภาพทางความคิด และสิทธิมนุษยชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๖๐ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า (Early Warning System) ผ่านโทรศัพท์มือถือและช่องทางสาธารณะฟรีและทันท่วงที โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๖๑ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน มาตรการการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยค่าเสียหายแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนจากภัยธรรมชาติอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๖๒ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติโดยกระจายอำนาจการบริหาร

จัดการเงินทุนกู้ชีพและการกู้ภัยให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๖๓ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดอบรมและสร้างระบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในระดับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการช่วยเหลือขั้นต้น โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๖๔ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การคุ้มครองแรงงานและผู้ผลิตรายย่อยจากการเลิกจ้างและหนี้สินที่เกิดขึ้นในช่วงประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๖๕ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การตรวจสอบงบประมาณ บัญชีการใช้งบฉุกเฉิน และการจัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภคในช่วงภัยพิบัติโดยตัวแทนประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๖๖ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดเตรียมค่ายพักพิงชั่วคราวที่มีมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และการบริการดูแลทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๖๗ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการณ์การผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจำกัดอำนาจรัฐในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ให้กระทบต่อสิทธิพื้นฐาน เสรีภาพทางความคิด และสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๖๘ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ เพื่อความโปร่งใสในด้าน การจัดระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า (Early Warning System) ผ่านโทรศัพท์มือถือและช่องทางสาธารณะฟรีและทันทั่วถึง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการ จัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษ อาญา

มาตรา ๑๐๖๙ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ มาตรการการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยค่าเสียหายแก่เกษตรกร ผู้ ประกอบการ และประชาชนจากภัยธรรมชาติอย่างเร่งด่วน โดยต้องส่งเสริมการ คัดกรองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๗๐ รัฐต้องส่งเสริม คัดกรอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการ จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติโดยกระจายอำนาจการบริหารจัดการเงินทุนกู้ ชีพและการกู้ภัยให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะ กรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไข ต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๗๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ การจัดอบรมและสร้างระบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในระดับ หมู่บ้านและชุมชนเพื่อการช่วยเหลือขั้นต้น โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์

ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๗๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การคุ้มครองแรงงานและผู้ผลิตรายย่อยจากการเลิกจ้างและหนี้สินที่เกิดขึ้นในช่วงประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๗๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การตรวจสอบงบประมาณ บัญชีการใช้งบการเงิน และการจัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภคในช่วงภัยพิบัติโดยตัวแทนประชาชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๕

ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

มาตรา ๑๐๗๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อสืบหาความจริงกรณีการใช้อำนาจปราบปรามเยียวยาผู้สูญหายและเหยื่อความรุนแรงทางการเมือง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๗๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การดำเนินคดีอาญาต่อข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และนักการเมืองที่มีส่วนรับผิดชอบต่อความรุนแรงและสังหารประชาชนโดยไม่มีอายุความ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือ

หน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๗๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและสวัสดิการตลอดชีวิตแก่เหยื่อและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายความมั่นคงที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๗๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การห้ามออกกฎหมายนิรโทษกรรมแก่คณะบุคคลที่กระทำการรัฐประหารหรือการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนในทุกกรณี โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเอง และอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๗๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ หอจดหมายเหตุ สาธารณะ และหลักสูตรการศึกษาที่เปิดเผยข้อมูลความรุนแรงโดยรัฐเพื่อการเรียนรู้ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประทุมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๗๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การปฏิรูปและยุบหน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ และฝ่ายทหารที่มีบทบาทข่มขู่คุกคามสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๘๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การเพิกถอนคำพิพากษาและคืนสิทธิสวัสดิการและชื่อเสียง

เกียรติยศแก่ผู้ถูกคุมขังทางการเมืองด้วยคดีอันเป็นเท็จ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๘๑ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การสร้างอนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑสถาน และพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อไว้อาลัยและรำลึกถึงประชาชนผู้สละชีพเพื่อประชาธิปไตย โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๘๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อสืบหาความจริงกรณีการใช้อำนาจปราบปรามเยี่ยงยาผู้สูญหายและเหยื่อความรุนแรงทางการเมือง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๘๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การดำเนินคดีอาญาต่อข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และนักการเมืองที่มีส่วนรับผิดชอบต่อความรุนแรงและสังหารประชาชนโดยไม่มีอายุความ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประทุษร้ายมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๘๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและสวัสดิการตลอดชีวิตแก่เหยื่อและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายความมั่นคงที่ไม่เป็นธรรม โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๘๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การห้ามออกกฎหมายนิรโทษกรรมแก่คณะบุคคล ที่กระทำการรัฐประหารหรือการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนในทุกกรณี โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และ รายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมี อำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๘๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ เพื่อความโปร่งใสในด้าน การจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ หอจดหมายเหตุ สาธารณะ และหลักสูตรการศึกษาที่เปิดเผยข้อมูลความรุนแรงโดยรัฐเพื่อการเรียน รู้ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาผิดนี้ ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๘๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การปฏิรูปและยุบหน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ และฝ่ายทหารที่มี บทบาทข่มขู่คุกคามสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน โดยสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและ อนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่ง แวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวน ทันที

มาตรา ๑๐๘๘ รัฐต้องส่งเสริม คุ่มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การเพิกถอนคำพิพากษาและคืนสิทธิสวัสดิการและชื่อเสียงเกียรติยศแก่ผู้ถูกคุม ขังทางการเมืองด้วยคดีอันเป็นเท็จ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง เบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้น สูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๘๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับ การสร้างอนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อไว้อาลัยและ รำลึกถึงประชาชนผู้สละชีพเพื่อประชาธิปไตย โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของ

คณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๙๐ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อสืบหาความจริงกรณีการใช้อำนาจปราบปรามเยี่ยงยาผู้สูญหายและเหยื่อความรุนแรงทางการเมือง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๙๑ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การดำเนินคดีอาญาต่อข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และนักการเมืองที่มีส่วนรับผิดชอบต่อความรุนแรงและสังหารประชาชนโดยไม่มีอายุความ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๐๙๒ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและสวัสดิการตลอดชีวิตแก่เหยื่อและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายความมั่นคงที่ไม่เป็นธรรม โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๐๙๓ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การห้ามออกกฎหมายนิรโทษกรรมแก่คณะบุคคลที่กระทำการรัฐประหารหรือการใช้อำนาจรุนแรงปราบปรามประชาชนในทุกกรณี โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๙๔ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ หอจดหมายเหตุสาธารณะ และหลักสูตรการศึกษาที่เปิดเผยข้อมูลความรุนแรงโดยรัฐเพื่อการเรียนรู้ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๐๙๕ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการปฏิรูปและยุบหน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ และฝ่ายทหารที่มีบทบาทข่มขู่คุกคามสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๐๙๖ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเพิกถอนคำพิพากษาและคืนสิทธิสวัสดิการและชื่อเสียงเกียรติยศแก่ผู้ถูกคุมขังทางการเมืองด้วยคดีอันเป็นเท็จ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๐๙๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การสร้างอนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑสถาน และพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อไว้อาลัยและรำลึกถึงประชาชนผู้สละชีพเพื่อประชาธิปไตย โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๐๙๘ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง การตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อสืบหาความจริงกรณีการใช้อำลึงปราบปรามเยียวหาผู้สูญหายและเหยื่อความรุนแรงทางการเมือง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดย

มีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๐๙๙ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การดำเนินคดีอาญาต่อข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และนักการเมืองที่มีส่วนรับผิดชอบต่อความรุนแรงและสังหารประชาชนโดยไม่มี อายุความ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทน จากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือ หน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมี โทษอาญา

มาตรา ๑๑๐๐ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อ ความโปร่งใสในด้าน การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและสวัสดิการตลอดชีวิต แก่เหยื่อและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายความมั่นคงที่ไม่เป็นธรรม โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และ รายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุก คน

มาตรา ๑๑๐๑ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การห้ามออกกฎหมายนิรโทษกรรมแก่คณะบุคคลที่กระทำการ รัฐประหารหรือการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนในทุกกรณี โดยจัดให้มี ระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล สัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจ ติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๐๒ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การ จัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ หอจดหมายเหตุสาธารณะ และหลักสูตรการศึกษาที่ เปิดเผยข้อมูลความรุนแรงโดยรัฐเพื่อการเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการ ร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อ ศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๐๓ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การปฏิรูปและยุบหน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ และฝ่ายทหารที่มีบทบาท ช่มชู้คุกคามสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน โดยต้องส่งเสริมการ คัดกรองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่ง แวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวน ทันที

มาตรา ๑๑๐๔ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ การเพิกถอนคำพิพากษาและคืนสิทธิสวัสดิการและชื่อเสียงเกียรติยศแก่ ผู้ถูกคุมขังทางการเมืองด้วยคดีอันเป็นเท็จ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะ กรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๑๐๕ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การสร้างอนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อ ไว้อาลัยและรำลึกถึงประชาชนผู้สละชีพเพื่อประชาธิปไตย โดยกำหนดให้หน่วย งานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงาน บนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๐๖ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อสืบหาความจริง กรณีการใช้อำนาจปราบปรามเยียวยาผู้สูญหายและเหยื่อความรุนแรงทางการเมือง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการ ปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๑๐๗ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ เพื่อความโปร่งใสในด้าน การดำเนินคดีอาญาต่อข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และ นักการเมืองที่มีส่วนรับผิดชอบต่อความรุนแรงและสังหารประชาชนโดยไม่มีอายุ ความ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาด

ในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๑๐๘ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและสวัสดิการตลอดชีวิตแก่เหยื่อและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายความมั่นคงที่ไม่เป็นธรรม โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าว โดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๑๐๙ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการห้ามออกกฎหมายนิรโทษกรรมแก่คณะบุคคลที่กระทำการรัฐประหารหรือการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนในทุกกรณี โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งรวมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๑๐ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ หอจดหมายเหตุสาธารณะ และหลักสูตรการศึกษาที่เปิดเผยข้อมูลความรุนแรงโดยรัฐเพื่อการเรียนรู้ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๑๑ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การปฏิรูปและยุบหน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ และฝ่ายทหารที่มีบทบาทข่มขู่คุกคามสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๑๑๒ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การเพิกถอนคำพิพากษาและคืบสิทธิสวัสดิการและชื่อเสียงเกียรติยศแก่ผู้ถูกคุมขังทางการเมืองด้วยคดีอันเป็นเท็จ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

หมวด ๓๖

บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๑๑๓ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย บทลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตสำหรับผู้กระทำการรัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญ หรือลบล้างหลักการอำนาจสูงสุดของปวงชน โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๑๑๔ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ มาตรการลงโทษทางวินัยอาญาขั้นร้ายแรงแก่ข้าราชการหรือนักการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๑๑๕ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ สิทธิในการยื่นคำฟ้องตรงต่อศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานอัยการหรือองค์กรกลางเพื่อความรวดเร็ว โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๑๑๖ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การลงโทษขั้นรุนแรงและปรับผู้บริหารหน่วยงานรัฐที่เพิกเฉย

หรือปล่อยปละละเลยการให้ข้อมูลสาธารณะตามที่ประชาชนร้องขอ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเอง และอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๑๗ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การกำหนดระยะเวลาสูงสุดในการออกกฎหมาย ลูกหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ มิฉะนั้นผู้รับผิดชอบพ้นจากตำแหน่ง โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบทบัญญัตินี้ ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๑๘ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ เพื่อความโปร่งใสในด้าน มาตรการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่เมื่อคณะรัฐมนตรีปฏิบัติที่จะปฏิบัติตามมติเห็นชอบการประเมินผลจากสภาประชาชนสูงสุด โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากเกิดความเสียหายต่อประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๑๑๙ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ บทลงโทษทางอาญาและยึดทรัพย์สินสำหรับผู้สนับสนุนทางการเงิน หรือกลุ่มทุนที่มีส่วนร่วมในการจัดหาอาวุธและอำนวยการรัฐประหาร โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๑๒๐ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย การจัดทำรายงานดัชนีชี้วัดความสุข สิทธิเสรีภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของ รัฐธรรมนูญเพื่อเผยแพร่ต่อปวงชนทุกปี โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น

รายป้อย่างเคร่งครัด และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๒๑ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ บทลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตสำหรับผู้กระทำการรัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญ หรือลบล้างหลักการอำนาจอิสระของปวงชน โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๑๒๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ มาตรการลงโทษทางวินัยอาญาชั้นร้ายแรงแก่ข้าราชการหรือนักการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๑๒๓ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง สิทธิในการยื่นคำฟ้องตรงต่อศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานอัยการหรือองค์กรกลางเพื่อความรวดเร็ว โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๑๒๔ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ การลงโทษขั้นรุนแรงและปรับผู้บริหารหน่วยงานรัฐที่เพิกเฉยหรือปล่อยปละละเลยการให้ข้อมูลสาธารณะตามที่ประชาชนร้องขอ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๒๕ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน การกำหนดระยะเวลาสูงสุดในการออกกฎหมายลูกหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ มิฉะนั้นผู้รับผิดชอบพ้นจาก

ตำแหน่ง โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาปฏิบัติที่ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๒๖ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ มาตรการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่เมื่อคณะรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามมติเห็นชอบการประเมินผลจากสภาประชาชนสูงสุด โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๑๒๗ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยบทลงโทษทางอาญาและยึดทรัพย์สำหรับผู้สนับสนุนทางการเงินหรือกลุ่มทุนที่มีส่วนร่วมในการจัดหาอาวุธและอำนวยความสะดวกการรัฐประหาร โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๑๒๘ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การจัดทำรายงานดัชนีชี้วัดความสุข สิทธิเสรีภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของรัฐธรรมนูญเพื่อเผยแพร่ต่อปวงชนทุกปี โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๒๙ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ บทลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตสำหรับผู้กระทำการรัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญ หรือลบล้างหลักการอำนาจสูงสุดของปวงชน โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๑๓๐ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง มาตรการลงโทษทางวินัยอาญาขั้นร้ายแรงแก่ข้าราชการหรือนักการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๑๓๑ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ สิทธิในการยื่นคำฟ้องตรงต่อศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานอัยการหรือองค์กรกลางเพื่อความรวดเร็ว โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๑๓๒ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ เพื่อความโปร่งใสในด้าน การลงโทษขั้นรุนแรงและปรับผู้บริหารหน่วยงานรัฐที่เพิกเฉยหรือปล่อยปละละเลยการให้ข้อมูลสาธารณะตามที่ประชาชนร้องขอ โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๓๓ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ การกำหนดระยะเวลาสูงสุดในการออกกฎหมายลูกหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ มิฉะนั้นผู้รับผิดชอบพ้นจากตำแหน่ง โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบพบปัญหาญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๓๔ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วย มาตรการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่เมื่อคณะรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามมติเห็นชอบการประเมินผลจากสภาประชาชนสูงสุด โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบ

ออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนทันที

มาตรา ๑๑๓๕ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ บทลงโทษทางอาญาและยึดทรัพย์สินสำหรับผู้สนับสนุนทางการเงินหรือกลุ่มทุนที่มีส่วนร่วมในการจัดหาอาวุธและอำนวยการรัฐประหาร โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๑๓๖ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับ การจัดทำรายงานดัชนีชี้วัดความสุข สิทธิเสรีภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของรัฐธรรมนูญเพื่อเผยแพร่ต่อปวงชนทุกปี โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๓๗ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้อย่างทั่วถึงในเรื่อง บทลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตสำหรับผู้กระทำการรัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญ หรือลบล้างหลักการอำนาจสูงสุดของปวงชน โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๑๓๘ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และขจัดพฤติกรรมการผูกขาดหรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ มาตรการลงโทษทางวินัยอาญาขั้นร้ายแรงแก่ข้าราชการหรือนักการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๑๓๙ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในด้าน สิทธิในการยื่นคำฟ้องตรงต่อศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานอัยการหรือองค์กรกลางเพื่อความรวดเร็ว

โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และ รายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๑๔๐ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและ ยั่งยืนสำหรับ การลงโทษขั้นรุนแรงและปรับผู้บริหารหน่วยงานรัฐที่เพิกเฉยหรือ ปล่อยปละละเลยการให้ข้อมูลสาธารณะตามที่ประชาชนร้องขอ โดยจัดให้มีระบบ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล สัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจ ติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๔๑ รัฐต้องส่งเสริม ค้ำครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการ กำหนดระยะเวลาสูงสุดในการออกกฎหมายลูกหรือพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ มิฉะนั้นผู้รับผิดชอบพ้นจากตำแหน่ง โดยสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิขาดในการจัดการตนเองและ อนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมีสิทธิเข้า ชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๔๒ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ มาตรการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่เมื่อคณะรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะ ปฏิบัติตามมติเห็นชอบการประเมินผลจากสภาประชาชนสูงสุด โดยต้องส่งเสริม การค้ำครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการค้ำครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด หากเกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสิ่ง แวดล้อม รัฐต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวน ทันที

มาตรา ๑๑๔๓ รัฐต้องพิทักษ์รักษาและค้ำครองสิทธิของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับ บทลงโทษทางอาญาและยึดทรัพย์สินสำหรับผู้สนับสนุนทางการเงินหรือ กลุ่มทุนที่มีส่วนร่วมในการจัดหาอาวุธและอำนวยการรัฐประหาร โดยต้องกำหนด ให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งร่วมตัดสินใจ การดำเนินงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกรองรับสิทธิดังกล่าวภายในหนึ่งปี

มาตรา ๑๑๔๔ รัฐต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และกระจายองค์ความรู้ อย่างทั่วถึงในเรื่อง การจัดทำรายงานดัชนีชี้วัดความสุข สิทธิเสรีภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของรัฐธรรมนูญเพื่อเผยแพร่ต่อปวงชนทุกปี โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และให้กลไกภาคประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีพบการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๔๕ รัฐมีหน้าที่ป้องกัน ควบคุม และจัดพฤติกรรมการผูกขาด หรือเอาเปรียบทางตรงเกี่ยวแก่ บทลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต สำหรับผู้กระทำการรัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญ หรือลบล้างหลักการอำนาจสูงสุดของปวงชน โดยจัดให้มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสูง การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายปีอย่างเคร่งครัด และต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรานี้ต่อสภาประชาชนสูงสุดทุกรอบหกเดือนเพื่อประเมินผล

มาตรา ๑๑๔๖ รัฐต้องกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ เพื่อความโปร่งใสในด้าน มาตรการลงโทษทางวินัยอาญาชั้นร้ายแรงแก่ข้าราชการ หรือนักการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการตนเองและอนุมัติโครงการร่วมกับประชาชน หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเลย การปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงและมีโทษอาญา

มาตรา ๑๑๔๗ รัฐมีหน้าที่วางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับ สิทธิในการยื่นคำฟ้องตรงต่อศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานอัยการหรือองค์กรกลางเพื่อความรวดเร็ว โดยต้องส่งเสริมการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบในเรื่องดังกล่าวโดยมี มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการกระจายอำนาจสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

มาตรา ๑๑๔๘ รัฐต้องส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนหลักการว่าด้วยการลงโทษขั้นรุนแรงและปรับผู้บริหารหน่วยงานรัฐที่เพิกเฉยหรือปล่อยปละ ละเลยการให้ข้อมูลสาธารณะตามที่ประชาชนร้องขอ โดยต้องกำหนดให้มีสัดส่วน ของคณะกรรมการภาคประชาชนผู้แทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ร่วมตัดสินใจ โดยให้สภาประชาชนสูงสุดมีอำนาจติดตามประเมินผลและเสนอ
แนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

มาตรา ๑๑๔๙ รัฐมีหน้าที่จัดวางมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับ การกำหนดระยะเวลาสูงสุดในการออกกฎหมายลูกหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ มิฉะนั้นผู้รับผิดชอบพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนด
ให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน และรายงานการ
ทำงานบนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ง่าย และประชาชนไม่น้อยกว่าสามพันคนมี
สิทธิเข้าชื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีพบบทบัญญัตินี้ถูกละเมิด

มาตรา ๑๑๕๐ การตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นไปในทาง
ที่ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และอำนาจของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

มาตรา ๑๑๕๑ ประชาชนทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการพิทักษ์รักษา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ การกระทำใดที่ขัดหรือแย้งต่อหลักการอำนาจสูงสุดเป็นของ
ประชาชน ย่อมใช้บังคับมิได้

=====
หมวดพิเศษ : อำนาจอสูงสุดพิทักษ์ประชาชน (The Supreme People's
Power)
=====

มาตรา ๑๑๕๒ สภาประชาชนสูงสุด (Supreme Citizen Assembly): ให้
มีสภาประชาชนสูงสุดประกอบด้วยประชาชนที่ได้จากการสุ่มเลือก (Sortition)
จำนวนห้าร้อยคน หมุนเวียนวาระละหนึ่งปี มีอำนาจในฐานะตัวแทนปวงชนชาว
ไทยโดยตรง สภานี้มีอำนาจยับยั้ง (Veto) กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะได้

มาตรา ๑๑๕๓ ระบบประชาธิปไตยทางตรงดิจิทัล: รัฐต้องจัดตั้งระบบ
ออกเสียงผ่านแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยสูงสุด ให้ประชาชนทุกคนสามารถ
เสนอกฎหมายและร่วมโหวตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ หากกฎหมายใดที่ประชาชน
โหวตเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ให้มีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมายทันทีโดยไม่ต้องผ่านรัฐสภา

มาตรา ๑๑๕๔ การถอดถอนข้าราชการระดับสูง: สิทธิในการถอดถอน (Recall) มิได้จำกัดเพียงแค่นักการเมือง ประชาชนจำนวนหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเพื่อจัดให้มีการลงประชามติถอดถอน ผู้พิพากษา อัยการสูงสุด ผบ.ตร. ผบ.ทบ. หรือข้าราชการระดับปลัดกระทรวง ได้ทุกเมื่อหากพบว่าทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

มาตรา ๑๑๕๕ รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า (Universal Basic Income - UBI): รัฐต้องประกันรายได้พื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย ในอัตราไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน โดยห้ามนำข้ออ้างด้านงบประมาณมาลิดรอนสิทธินี้

มาตรา ๑๑๕๖ สิทธิการเข้าควบคุมกิจการ (Worker's Control): ในกรณีที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่หรือองค์กรเอกชนกระทำการเอาเปรียบประชาชนอย่างร้ายแรง สหภาพแรงงานและสมาคมผู้บริโภคมีสิทธิเข้าควบคุมและยึดกิจการนั้นมาดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์ที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันได้

มาตรา ๑๑๕๗ กองทุนต่อต้านการทุจริตภาคประชาชน: ทรัพย์สินที่ยึดได้จากนักการเมืองและข้าราชการที่ทุจริตทั้งหมด ต้องถูกนำเข้ากองทุนนี้ และให้สภาประชาชนสูงสุดเป็นผู้จัดสรรเพื่อนำไปใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หรือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่น

มาตรา ๑๑๕๘ บทสรุปแห่งความศักดิ์สิทธิ์: รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นจากเจตจำนงของประชาชน การตีความเพื่อลดทอนสิทธิและอำนาจของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนี้ จะกระทำมิได้โดยเด็ดขาด องค์กรหรือบุคคลใดฝ่าฝืน ให้ถือว่าเป็นการทรยศต่อชาติและประชาชน

มาตรา ๑๑๕๙ ข้อห้ามในการยกเลิกรัฐธรรมนูญและความผิดฐานกบฏแผ่นดิน: รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถยกเลิกได้หากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติ ไม่มีอำนาจหรือคณะบุคคลใดๆ ที่จะมีอำนาจยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้ได้ ยกเว้นอำนาจของประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติเท่านั้น ในกรณีที่คณะรัฐประหารหรือคณะบุคคลใดประกาศยกเลิกหรือลบล้างรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าเป็นสมาชิกคณะบุคคลหรือคณะรัฐประหารดังกล่าวทั้งหมดมีความผิดฐานเป็นกบฏแผ่นดิน มีโทษสูงสุดโดยไม่มีอายุความ และห้ามมิให้มีการนิรโทษกรรมแก่คณะบุคคลดังกล่าวไม่ว่าด้วยวิธีการหรือทางใดๆ ก็ตาม

ในกรณีที่คณะรัฐประหารคุมอำนาจไว้และทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนี้จนทำให้บทบัญญัติการป้องกันไม่สามารถใช้บังคับได้ในทางปฏิบัติ เมื่อคณะรัฐประหารดังกล่าวพ้นจากอำนาจลงไม่ว่าในเวลาใด ให้ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่นใดที่ถูกร่างขึ้นใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นฉบับชั่วคราวหรือถาวรเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ โดยให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้กลับคืนมาโดยอัตโนมัติในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศทันที สำหรับความผิดฐานกบฏแผ่นดินจากการยกเลิกหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าผู้กระทำความผิดเป็นอาชญากรข้ามชาติ หากหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรให้ดำเนินการตามล่าตัวและส่งตัวกลับเพื่อดำเนินคดีจนกว่าจะเสียชีวิต โดยมีโทษทางอาญาในการล้มล้างหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้คือประหารชีวิตสถานเดียว เว้นแต่จะมีหลักฐานแน่ชัดว่ากระทำไปเนื่องจากถูกบังคับหรือข่มขู่ ให้ลดโทษลงเป็นจำคุกห้าสิบปี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี